



Cour des comptes



Service des créances alimentaires (audit de suivi)

Qualité du traitement des demandes d'intervention et
efficacité du recouvrement des créances



Rapport de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants
Bruxelles, novembre 2025



Cour des comptes

Service des créances alimentaires (audit de suivi)

Qualité du traitement des demandes d'intervention et
efficacité du recouvrement des créances



Rapport adopté le 26 novembre 2025 par l'assemblée générale de la Cour des comptes

Service des créances alimentaires (audit de suivi)

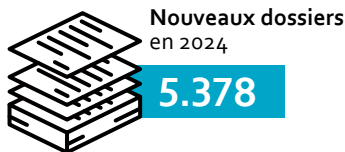
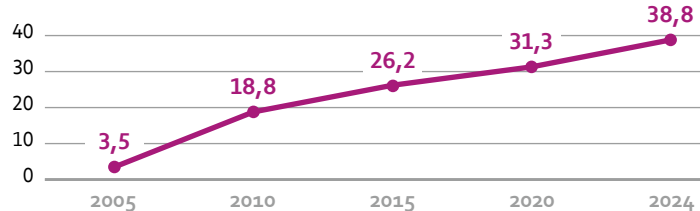
Qualité du traitement des demandes d'intervention
et efficacité du recouvrement des créances

1 Missions du service des créances alimentaires (Secal)

Récupération des pensions alimentaires :
en moyenne, par demande introduite en 2024



Payer des avances sur les pensions alimentaires en faveur des enfants
(évolution des montants des avances en millions d'euros)



Sur les 3 dernières années,
92 % des demandes
d'intervention sont
introduites par des femmes

2 Constats



Traitement des demandes d'intervention

Progrès notables
accomplis par le Secal

MAIS

Pas d'accès du Secal à un fichier central des jugements,
arrêts et actes accordant une pension alimentaire



Recouvrement des créances

Amélioration de l'encadrement et du suivi du processus

MAIS

- Le processus de recouvrement générique ne prend pas suffisamment en compte les spécificités des créances Secal
- Difficultés majeures dans le recouvrement international des créances Secal
- Encours comptable des créances Secal au 31 décembre 2024 : 452,7 millions d'euros
Réduction de valeur de 403,3 millions comptabilisée sur ce montant vu l'insolvabilité des débiteurs
- Taux de recouvrement des créances Secal après 12 mois :
26,6 % en 2024 et 32,9 % pour les 8 premiers mois de 2025
- Le SPF Finances ne peut plus calculer le taux de recouvrement global cumulé fourni lors de l'audit initial (29,25 % au 31 décembre 2018) :
 - La Cour n'est pas en mesure d'évaluer l'efficacité ni l'efficacité des mesures de recouvrement
 - Potentiels problèmes pour le pilotage du processus et la gestion budgétaire



Gestion des paiements

Mode d'imputation des sommes recouvrées parfois défavorable aux
bénéficiaires quand le débiteur alimentaire a d'autres dettes fiscales

Suivi des recommandations :
sur les 18 recommandations formulées en 2019

+ 8 nouvelles
recommandations



1

Pas
d'évaluation

3

Absence de
mise en œuvre

9

Mise en œuvre
en cours

5

Mise en œuvre
complète

Service des créances alimentaires (audit de suivi) – qualité du traitement des demandes d'intervention et efficacité du recouvrement des créances

Le service des créances alimentaires (Secal) du SPF Finances poursuit deux objectifs : d'une part, aider les citoyens à faire appliquer les décisions accordant une pension alimentaire aux enfants et aux ex-conjoints après une séparation ou un divorce; d'autre part, lutter contre la pauvreté liée au non-paiement des pensions alimentaires dues, en octroyant des avances. Dans son audit de 2019, la Cour des comptes a examiné le fonctionnement du Secal. Elle avait constaté de nombreux manquements dans le traitement des demandes d'intervention qui étaient adressées par des citoyens, le recouvrement des créances, la gestion des sommes récupérées, le fonctionnement des outils informatiques ainsi que dans le suivi et l'encadrement des missions du Secal.

Six ans après la publication de ce rapport, la Cour des comptes a réalisé un audit de suivi à la demande de la commission des finances et du budget de la Chambre des représentants. Sur les 18 recommandations formulées en 2019, 5 ont été rencontrées, 9 sont en cours de mise en œuvre, 3 ne le sont pas encore et 1 n'a pas pu être évaluée. En raison de difficultés persistantes, la Cour des comptes formule 8 recommandations supplémentaires.

En 2024, le Secal a reçu 5.378 nouveaux dossiers. Fin 2024, près de 24.000 dossiers étaient en cours de traitement. Ces chiffres sont en constante augmentation, notamment depuis la suppression du plafond de revenus pour l'obtention d'avances en 2020. En 2024, le Secal a versé 38,8 millions d'euros d'avances sur pensions alimentaires, concernant 21.188 enfants.

Traitement des demandes d'intervention

De manière générale, la Cour des comptes constate que des progrès notables ont été accomplis par le Secal dans le traitement des demandes d'intervention.

Le logiciel lancé en 2020 pour la gestion des demandes d'intervention encadre et automatise un certain nombre de tâches, même si l'automatisation ne couvre pas encore l'ensemble de celles-ci.

Plusieurs initiatives ont été prises afin de renforcer l'accessibilité au dispositif pour les demandeurs. Le formulaire électronique de demande a été entièrement revu en juin 2020 et son usage a été encouragé. Le nombre de demandes en ligne est ainsi passé de 550 en 2021 à plus de 3.400 en 2024.

Depuis janvier 2021, la transmission d'une copie du titre exécutoire suffit pour introduire une demande d'intervention, ce qui simplifie les démarches administratives. De plus, la législation a été modifiée pour supprimer le plafond de revenus auparavant requis pour accéder au Secal, élargissant ainsi le public potentiellement bénéficiaire.

La Cour des comptes constate toutefois que des obstacles structurels continuent de limiter l'accès effectif au dispositif. Des demandeurs potentiels ignorent encore l'existence ou le fonctionnement du Secal et divers freins, notamment financiers et numériques, subsistent. Afin de faciliter l'accès au dispositif aux personnes en difficulté sociale, administrative ou linguistique, les demandeurs ont désormais la possibilité de désigner un mandataire – notamment un CPAS – pour introduire une demande en leur nom.

Le fichier central des jugements et actes octroyant une pension alimentaire, bien que prévu par la législation, n'a finalement pas été mis en œuvre par le SPF Justice, vu la création en cours de deux autres banques de données censées permettre la consultation de ces documents.

À la suite de ces constats, la Cour des comptes émet des recommandations notamment en vue de promouvoir le recours au Secal et de poursuivre l'automatisation et l'amélioration de la procédure de demande.

Recouvrement des créances

En ce qui concerne le recouvrement des créances Secal, les avancées s'avèrent plus contrastées.

Le recouvrement Secal a été intégré, depuis 2020, au processus général de recouvrement et confié à des équipes polyvalentes. La Cour des comptes constate que l'intégration dans les applications génériques de recouvrement a accru l'encadrement et le suivi du processus. Désormais, les créances irrécouvrables sont identifiées et les délais de prescription des créances sont suivis à l'aide des applications. Cependant, les enquêtes de solvabilité effectuées ne sont pas mentionnées dans les dossiers de manière claire et structurée.

Ce processus de recouvrement générique ne prend pas suffisamment en compte les spécificités des créances Secal. Le taux de recouvrement des créances Secal après 12 mois demeure assez faible (26,6 % en 2024) et reste inférieur à celui des autres créances fiscales et non fiscales. Ce taux pour les 8 premiers mois de 2025 (32,9 %) traduit une amélioration qui devra se confirmer.

Par ailleurs, l'Administration générale de la perception et du recouvrement (AGPR) affirme ne plus avoir la capacité d'isoler les créances Secal pour déterminer les montants cumulés des créances à recouvrer et les sommes cumulées recouvrées, année après année. Le taux global de recouvrement des créances Secal ne peut donc être calculé. La Cour des comptes ne peut donc apprécier l'évolution de ce taux de recouvrement par rapport à celui déterminé lors de l'audit initial (29,25 % au 31 décembre 2018).

Selon les informations comptables, l'encours des créances Secal au 31 décembre 2024 était de 452,7 millions d'euros et une réduction de valeur de 403,3 millions a été comptabilisée sur ce montant. Un tel niveau de réduction de valeur est particulièrement significatif. Il met en évidence la difficulté à recouvrer ce type de créances, notamment en raison de l'insolvabilité d'une partie importante des débiteurs d'aliments. Vu les affirmations de l'AGPR, la Cour des comptes s'interroge toutefois sur la fiabilité de ces informations comptables. Cette situation est préoccupante, car elle concerne des informations essentielles, tant au pilotage du dispositif qu'à la gestion budgétaire et comptable de l'État. Dans ce contexte, la Cour n'est pas en mesure d'évaluer l'efficacité ni l'efficacités des mesures de recouvrement entreprises.

En ce qui concerne le recouvrement international des créances alimentaires, la Cour des comptes constate que le nombre de dossiers ouverts par le service de coopération internationale du SPF Justice à la demande du Secal en vue de mesures de recouvrement est relativement faible. De plus, le suivi des dossiers s'avère lacunaire, autant du côté du SPF Finances que de celui du SPF Justice. Les échanges entre ces deux SPF ne sont pas structurés et ne permettent pas une coordination efficace. Ces lacunes entravent le recours au recouvrement international des créances Secal. Un groupe de travail entre les deux SPF a été mis en place afin d'améliorer l'efficacité de cette procédure, mais il n'a toujours pas abouti à une solution pérenne.

Sur base de ses constats, la Cour des comptes recommande notamment de prendre en compte les spécificités des créances Secal dans la procédure générique actuelle de recouvrement et de renforcer le recours au recouvrement international ainsi que son efficacité.

Gestion des paiements

Lors de l'audit initial, les sommes récupérées étaient versées sur le compte général du Secal et les montants non imputés restaient en attente sur ce compte. Désormais, pour s'acquitter de leurs dettes fiscales et non fiscales, les débiteurs doivent effectuer leurs paiements sur le compte financier Perception et recouvrement, qui centralise les paiements des créances fiscales et non fiscales à l'AGPR. Ce compte financier unique de l'AGPR implique que tous les montants en attente d'imputation se retrouvent dans un même registre. La Cour des comptes constate dès lors que le SPF Finances n'est plus en mesure d'isoler les montants relatifs aux dettes Secal, ce qui empêche tout suivi spécifique de leur évolution.

De plus, la gestion des imputations des montants récupérés sur les créances ouvertes est désormais traitée automatiquement en cas d'utilisation correcte de la communication structurée. Lorsque le débiteur n'exprime pas clairement l'objet du remboursement via la communication structurée ou en cas de recouvrement forcé, le SPF Finances a choisi d'appliquer la méthode *First In First Out* (Fifo), qui consiste à imputer les paiements en priorité sur les dettes les plus anciennes sans accorder de priorité aux créances Secal (sauf en cas de saisie-arrêt). La Cour des comptes constate que cette méthode facilite le traitement des paiements en attente, mais, lorsque le débiteur a des dettes antérieures aux dettes Secal, cette méthode peut désavantager le créancier alimentaire et contrecarrer l'objectif de lutte contre la précarité poursuivi par la loi Secal. Le SPF Finances n'informe pas le créancier de l'application de cette méthode Fifo.

S'agissant de l'ordre d'imputation légal et des frais de fonctionnement du Secal, la Cour des comptes constate qu'aucune évaluation n'a été menée par le SPF Finances quant à leur impact potentiel sur les objectifs de la loi Secal, en particulier la lutte contre la précarité. Comme lors de l'audit initial, la Cour estime que l'ordre légal d'imputation, appliqué de manière systématique par le SPF, reste défavorable aux créanciers d'aliments.

Sur la base de ses constats, la Cour des comptes émet la nouvelle recommandation d'identifier l'impact du système d'imputation appliqué par l'administration et d'examiner son adéquation aux objectifs poursuivis par le Secal (notamment la lutte contre la précarité).

Outils informatiques, suivi et encadrement des missions du Secal

D'importants progrès ont été accomplis par le SPF Finances en matière de logiciels. Les applications offrent désormais aux agents une solution intégrée qui couvre l'ensemble du cycle de traitement des dossiers, depuis l'introduction de la demande jusqu'au recouvrement des créances.

En ce qui concerne le suivi et l'encadrement des missions du Secal, les avancées demeurent plus contrastées. La Cour des comptes constate que des indicateurs clés de performance relatifs au traitement des demandes ne sont toujours pas disponibles. L'absence d'indicateurs, notamment relatifs aux montants cumulés des créances à recouvrer ou abandonnées, constitue une limite pour le pilotage stratégique et l'évaluation globale de l'efficacité du recouvrement.

Par ailleurs, la Cour des comptes constate que l'obligation légale de publication annuelle d'un rapport par la commission d'évaluation Secal, fixée par la loi du 21 février 2003, n'a pas été respectée entre 2011 et 2023, principalement en raison de l'absence de composition valide de la commission. La Cour constate que le rapport établi en 2024 ne répond pas au périmètre défini par le cadre légal et que la composition de la commission n'a pas été actualisée après les élections de 2024.

Réponse des audités

Le projet de rapport a été envoyé le 3 septembre 2025 à la ministre de la Justice, au ministre des Finances et des Pensions ainsi qu'aux présidents du comité de direction du SPF Justice et du SPF Finances.

Dans leurs réponses, le SPF Finances et le SPF Justice apportent quelques précisions. Le SPF Finances annonce plusieurs actions pour répondre aux nouvelles recommandations de la Cour des comptes. Il relève que le taux de recouvrement à 12 mois des créances Secal augmente pour les 8 premiers mois de 2025. Il ajoute que la méthode Fifo est la solution la plus pragmatique, compte tenu du cadre légal actuel. Le SPF Justice explique notamment qu'en raison d'un manque de moyens, il n'est actuellement plus en mesure de répondre à des demandes supplémentaires du SPF Finances relatives au recouvrement international de créances Secal.

Le chef de cabinet du ministre des Finances a informé l'équipe d'audit que le ministre n'avait pas de remarques à formuler sur le projet de rapport. La ministre de la Justice n'a pas répondu.

Chapitre 1

Introduction	11
1.1 Audit initial de 2019	11
1.1.1 Traitement des demandes	12
1.1.2 Recouvrement des créances	12
1.1.3 Gestion des paiements	12
1.1.4 Outils informatiques	12
1.1.5 Suivi et encadrement des missions du Secal	13
1.2 Développements depuis la publication de l'audit initial	13
1.2.1 Principales évolutions légales	13
1.2.2 Projets ICT	13
1.2.3 Organisation du SPF Finances	14
1.3 Audit de suivi	15
1.3.1 Portée	15
1.3.2 Questions d'audit et structure du rapport	16
1.3.3 Méthodes d'audit	16
1.3.4 Calendrier de l'audit et procédure contradictoire	17

Chapitre 2

Présentation du Secal	18
2.1 Intervention du Secal	18
2.1.1 Conditions pour bénéficier des services du Secal	18
2.1.2 Traitement de la demande	19
2.1.3 Recouvrement	20
2.2 Évolution du recours au Secal	21
2.2.1 Dossiers actifs et nouveaux dossiers	21
2.2.2 Avances	23

Chapitre 3

Traitement des demandes d'intervention	26
3.1 Fichier central des jugements, arrêts et actes accordant une pension alimentaire	26
3.1.1 Création du fichier et accès du Secal	26
3.1.2 Original du titre exécutoire	27
3.2 Rôle des CPAS	27
3.3 Formulaire d'introduction des demandes	29
3.3.1 Adaptation et promotion du formulaire en ligne	29
3.3.2 Méconnaissance du dispositif et freins au recours	30
3.4 Automatiser le calcul de la créance alimentaire	32
3.4.1 Automatisation du calcul de la créance	33
3.4.2 Optimisation du traitement des dossiers grâce à Alim IDS	33
3.4.3 Problèmes liés aux opérations non automatisées et non automatisables	33
3.4.4 Autres difficultés	36
3.5 Demande et renouvellement des avances	36
3.6 Conclusions et recommandations additionnelles	37

Chapitre 4

Recouvrement des créances	40
4.1 Stratégie des plans de paiement	40
4.1.1 Plan de paiement	40
4.1.2 Règlement administratif de dettes	43
4.2 Gestion informatisée et intégrée des tâches des services de recouvrement	43
4.2.1 Recouvrement amiable	43
4.2.2 Recouvrement forcé	43
4.2.3 Recouvrement international	49
4.3 Identification des dettes irrécouvrables	52
4.4 Gestion des prescriptions des créances	54
4.5 Conclusions et recommandations additionnelles	54

Chapitre 5

Gestion des paiements	57
5.1 Gérer les imputations	57
5.2 Ordre d'imputation légal	57
5.3 Apurer les paiements en attente	58
5.3.1 Registre d'attente	58
5.3.2 Modalités d'imputation	59
5.4 Conclusions et nouvelle recommandation	60

Chapitre 6

Outils informatiques, suivi et encadrement des missions du Secal	62
6.1 Logiciels de gestion des dossiers	62
6.2 Indicateurs clés de performance	62
6.2.1 Processus <i>intake</i>	62
6.2.2 Processus de recouvrement	63
6.3 Ressources humaines affectées au traitement des dossiers	64
6.3.1 Processus <i>intake</i>	64
6.3.2 Processus de recouvrement	64
6.4 Description, application uniforme et contrôle des processus	65
6.4.1 Processus <i>intake</i>	65
6.4.2 Processus de recouvrement	67
6.5 Commission d'évaluation	68
6.6 Conclusions	69

Chapitre 7

Conclusions générales et recommandations	71
7.1 Conclusions	71
7.2 Synthèse du suivi des recommandations initiales	73
7.3 Nouvelles recommandations	75

Annexe	Évolution du nombre de nouveaux dossiers de recouvrement international	77
---------------	---	-----------

Service des créances alimentaires (audit de suivi)

Qualité du traitement des demandes d'intervention
et efficacité du recouvrement des créances

Chapitre 1

Introduction

Le service des créances alimentaires (Secal) a été créé par la loi du 21 février 2003¹ au sein du SPF Finances. Il fait partie de l'Administration générale de la perception et du recouvrement (AGPR) du SPF.

Le Secal poursuit deux objectifs :

- aider les citoyens à faire appliquer les décisions accordant une pension alimentaire aux enfants et aux ex-conjoints après une séparation ou un divorce ;
- lutter contre la pauvreté liée au non-paiement des pensions alimentaires dues, en octroyant des avances ; ce non-paiement constitue, en effet, une source de précarité importante pour les familles les plus fragilisées (en particulier les familles monoparentales).

Dans ce cadre, le Secal :

- récupère les pensions alimentaires auprès du débiteur d'aliments en mobilisant, depuis le 1^{er} juin 2004, les moyens de recouvrement du SPF Finances pour les restituer au créancier d'aliments ;
- paie des avances sur les pensions alimentaires en faveur des enfants depuis le 1^{er} octobre 2005.

En juillet 2019, la Cour des comptes a publié un rapport d'audit sur le fonctionnement du Secal². En décembre 2024, le président de la Chambre des représentants a fait part à la Cour d'une demande de la commission des Finances et du Budget d'actualiser cet audit.

1.1 Audit initial de 2019

Dans son audit initial, la Cour des comptes relevait, à propos du Secal, que « *malgré les adaptations législatives et organisationnelles importantes qu'il a connues depuis 2004, de nombreux manquements subsistent dans le traitement des demandes d'intervention qui lui sont adressées par des citoyens (1), le recouvrement des créances (2), la gestion des paiements (3), le fonctionnement des outils informatiques (4) ainsi que dans le suivi et l'encadrement des missions du Secal (5)* ».

Ces cinq points sont repris ci-après. Ils résument les constats de l'audit initial qui ont conduit la Cour des comptes à formuler 18 recommandations.

¹ Loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, modifiée et complétée par les lois-programmes des 5 août 2003, 22 décembre 2003 et 11 juillet 2005, et par la loi du 12 mai 2014 modifiant la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances et le code judiciaire en vue d'assurer le recouvrement effectif des créances alimentaires.

² Cour des comptes, *Service des créances alimentaires*, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, juillet 2019, 78 p., coursdescomptes.be.

1.1.1 Traitement des demandes

La Cour des comptes constatait que les demandeurs éprouvaient souvent des difficultés à compléter leur demande d'intervention et qu'il était fréquent qu'un demandeur renonce à demander au Secal d'intervenir, faute de pouvoir introduire un dossier complet.

De plus, la Cour des comptes relevait que la gestion du calcul des créances à recouvrer n'était pas automatisée et que les calculs n'étaient pas présentés de manière claire et structurée dans les dossiers. Ce fonctionnement générait une charge administrative importante, constituait une source potentielle d'erreurs et rendait les contrôles difficiles. Les modalités de renouvellement du paiement des avances engendraient aussi une charge administrative importante.

1.1.2 Recouvrement des créances

La Cour des comptes constatait que le recouvrement des créances gérées par le Secal ne s'appuyait pas sur un logiciel intégré. Les enquêtes de solvabilité, les plans de paiement, les actions de recouvrement forcé, les interruptions de prescription et les suspensions ou renonciations au recouvrement n'étaient pas centralisés, entraînant une gestion inefficace, un risque d'erreur et l'impossibilité de contrôles systématiques.

De plus, faute de contrôles systématiques, les risques de gestion des prescriptions n'étaient pas assez maîtrisés. Au-delà des pertes pour le Trésor liées au non-recouvrement des avances, l'État s'exposait à être condamné à indemniser les créanciers dont le Secal avait laissé prescrire les créances. Le taux de recouvrement cumulé des créances gérées par le Secal demeurait limité (29,25 % au 31 décembre 2018), notamment en raison de l'insolvabilité d'une partie importante des débiteurs d'aliments.

1.1.3 Gestion des paiements

La Cour des comptes constatait que l'ordre légal d'imputation des sommes récupérées par le Secal était défavorable aux créanciers d'aliments et ne coïncidait pas avec l'objectif de les aider. De même, le projet du SPF Finances d'appliquer la méthode *First In First Out* pour apurer toutes les dettes fiscales et non fiscales, en donnant la priorité aux dettes les plus anciennes, ne garantissait pas d'atteindre l'objectif d'aider les créanciers d'aliments.

De plus, la Cour des comptes constatait que le Secal n'avait pas une maîtrise suffisante des risques d'erreur d'imputation des sommes récupérées. Elle constatait également qu'un nombre important de paiements étaient en attente sur le compte Secal (2,3 millions d'euros au 31 décembre 2018). Il en résultait des retards dans le remboursement de certains créanciers et des erreurs de calcul de la dette dans certains dossiers.

1.1.4 Outils informatiques

La Cour des comptes constatait que les outils informatiques du Secal reposaient sur une technologie dépassée et qu'ils n'avaient connu aucun développement substantiel depuis 2003. Des insuffisances des fonctionnalités et des dysfonctionnements informatiques généraient des charges administratives importantes et des erreurs dans le traitement des dossiers.

1.1.5 Suivi et encadrement des missions du Secal

La Cour des comptes constatait que les dispositifs de suivi du Secal étaient incomplets et ne fournissaient pas les informations pertinentes et fiables nécessaires pour évaluer la qualité du traitement des dossiers et l'efficacité du recouvrement des créances. Les procédures de contrôle interne étaient insuffisantes et ne garantissaient pas que les risques soient maîtrisés (en matière d'égalité de traitement, d'imputation des sommes, d'interruption de la prescription, de calcul de la dette, etc.).

De plus, la Cour des comptes constatait l'absence d'évaluation du fonctionnement annuel du Secal, en dépit de l'obligation légale, privant ainsi l'administration, le ministre et le Parlement d'un outil de pilotage important.

1.2 Développements depuis la publication de l'audit initial

1.2.1 Principales évolutions légales

Au niveau législatif, les principales modifications intervenues depuis la publication de l'audit initial peuvent être résumées comme suit :

- En février 2019, la contrainte administrative a été remplacée par une inscription dans le registre de perception et de recouvrement, qui constitue dorénavant le titre exécutoire permettant l'exécution des mesures de recouvrement³.
- En avril 2019, le plafond de ressources mensuelles pour bénéficier d'avances sur pension alimentaire a été porté à 2.200 euros⁴, avant d'être totalement supprimé en juillet 2020⁵.
- En juillet 2020, la plupart des dispositions du code du recouvrement amiable et forcé (CRAF) des créances fiscales et non fiscales ont été appliquées à la loi Secal⁶.

1.2.2 Projets ICT

Deux projets ICT majeurs ont par ailleurs été mis en œuvre.

1.2.2.1 Gestion des demandes d'intervention et du paiement d'avances

Jusqu'en juillet 2020, TPAlim⁷ et Webalim⁸ constituaient les logiciels de base du Secal. Ils ne permettaient que peu d'automatisation des tâches, comme le relevait l'audit initial.

³ Loi du 11 février 2019 modifiant la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire.

⁴ Loi du 13 avril 2019 modifiant la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue d'augmenter le plafond de revenus pour pouvoir bénéficier d'avances sur pension alimentaire.

⁵ Loi du 9 juillet 2020 portant modification de la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue de supprimer la condition de revenus pour l'octroi d'avances sur les pensions alimentaires dues aux enfants et de rendre applicables certaines dispositions du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et portant modification de l'article 11 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale.

⁶ Loi du 9 juillet 2020.

⁷ Logiciel de gestion des dossiers de créances alimentaires.

⁸ L'interface Webalim permet de consulter les données encodées dans TPAlim.

En août 2020, ces logiciels ont été remplacés par Alim IDS qui a permis d'encadrer et d'automatiser un certain nombre de tâches, dont :

- l'encodage et le traitement des données du dossier du demandeur-créancier d'aliments ;
- l'automatisation du calcul des arriérés de pensions alimentaires et de la pension alimentaire indexée ;
- le calcul des intérêts et des indexations ;
- l'établissement et l'envoi des différentes notifications au créancier d'aliments ou au débiteur d'aliments ;
- le traitement automatisé du paiement des avances.

Alim IDS transfère par ailleurs les données des dossiers vers First⁹, qui est le logiciel central gérant l'ensemble des paiements, des remboursements, des actes de recouvrement et le traitement comptable des créances et dettes gérées par l'Administration générale de la perception et du recouvrement (AGPR).

1.2.2.2 Recouvrement

En août 2020, les créances reprises dans TPAlim et Webalim ont migré vers First. First soutient, notamment, les tâches suivantes :

- l'envoi des avis de paiement mensuels au débiteur d'aliments et l'actualisation du solde dû ;
- l'envoi automatisé des sommations de payer ;
- les actions de recouvrement ;
- l'imputation des paiements dans les dossiers (le système génère des informations structurées mentionnées dans les avis de paiement) ;
- l'établissement des ordres de paiement au bénéfice des créanciers d'aliments lorsque des sommes peuvent être payées ;
- l'identification des dettes irrécouvrables ;
- la gestion des délais de prescription.

1.2.3 Organisation du SPF Finances

Les dossiers Secal comportent un volet *Intake* (gestion et traitement des demandes), un volet Perception¹⁰ et, dans la majorité des cas, un volet Recouvrement¹¹. L'organisation au sein du SPF Finances a également partiellement changé depuis l'audit précédent.

1.2.3.1 Intake

De 2016 à septembre 2024, ces tâches étaient exécutées par les onze infocentres. Ce n'est plus le cas depuis le 1^{er} octobre 2024, lorsque le Secal est devenu un service à part entière. Il regroupe les agents qui traitaient auparavant l'*intake* Secal au sein des infocentres. Selon le rôle linguistique, il se compose des services Secal FR (Wallonie et Bruxelles) et Secal NL (Flandre et Bruxelles) dirigés par deux chefs d'équipe. Ces derniers dépendent respectivement de la direction Organisation

⁹ First est l'acronyme de « *Federal Integrated Recovery System and Transfers* ».

¹⁰ La perception désigne la récupération de sommes d'argent au titre de pensions alimentaires (tant la pension alimentaire régulière que les arriérés), sans impliquer de mesures d'exécution forcée (par exemple : un paiement volontaire à la suite d'un avis de paiement).

¹¹ Le recouvrement signifie que la récupération des pensions alimentaires régulières et des arriérés a été obtenue grâce à des mesures d'exécution forcée (généralement une saisie sur salaire).

perception Wallonie et de la direction Organisation perception Flandre, elles-mêmes dépendantes de l'administrateur du pilier Perception de l'AGPR. En outre, deux agents germanophones traitent l'*intake* Secal DE (Eupen/Saint-Vith).

Le volet *intake* englobe le traitement des demandes d'intervention, le calcul et les modifications de la dette, l'octroi d'avances sur les pensions alimentaires et le recouvrement des avances payées indûment. Il concerne également le suivi du dossier, tout changement de situation pouvant avoir une incidence sur celui-ci, comme un éventuel recalcul de la créance alimentaire à recouvrer (par exemple en cas de nouveau jugement), le renouvellement du droit aux avances d'un créancier majeur et la fin de l'intervention du Secal.

1.2.3.2 Perception et recouvrement

La perception désigne la récupération de sommes d'argent sans impliquer de mesures d'exécution forcée. Lors de l'audit de 2019, un service spécifique gérait la perception via un compte particulier du Secal, dont il assurait également la comptabilité (imputation, remboursement, etc.).

Depuis avril 2021, le service Gestion du compte central perception et recouvrement traite l'ensemble des paiements pour lesquels l'AGPR est compétente (Secal, contributions directes, etc.). Il assure la gestion du compte financier Perception et recouvrement¹².

Si le débiteur ne paie pas volontairement, l'administration initie des actions pour récupérer les montants dus (à savoir les frais de recouvrement et de fonctionnement, intérêts, avances, pension alimentaire et arriérés). Depuis mai 2014, l'AGPR est compétente pour le recouvrement des créances non fiscales (dont celles du Secal). En 2019, les tâches de recouvrement étaient confiées à des équipes de recouvrement spécifiquement chargées des dettes non fiscales.

Depuis juin 2020, le recouvrement des créances Secal est exécuté par des agents des 65 équipes de recouvrement polyvalentes, réparties sur l'ensemble du territoire, qui traitent les créances fiscales et non fiscales envers les personnes physiques. L'équipe compétente est celle du lieu du domicile du débiteur d'aliments. Ces équipes suivent un processus uniforme et identique pour toutes les créances à récupérer.

Le traitement des dossiers concernant le recouvrement de créances alimentaires dues par un débiteur domicilié à l'étranger est en principe confié à l'autorité centrale fédérale, rattachée au SPF Justice.

1.3 Audit de suivi

1.3.1 Portée

L'audit vise à fournir une analyse actualisée du fonctionnement du Secal et à effectuer un suivi des recommandations de l'audit réalisé par la Cour des comptes en 2019.

¹² Ce compte a été introduit par l'article 152 de la loi-programme du 25 décembre 2017 dans le but de centraliser les paiements des créances fiscales et non fiscales à l'AGPR.

1.3.2 Questions d'audit et structure du rapport

Mis à part la première question, les questions d'audit sont calquées sur celles de l'audit de 2019. Elles ont cependant été adaptées aux modifications de processus intervenues depuis lors (notamment en ce qui concerne les applications utilisées par les agents du SPF Finances).

1. Le SPF Finances a-t-il donné suite aux constats et aux recommandations de la Cour des comptes ? De quelle manière ? Si des recommandations n'ont pas été mises en œuvre, quels sont les motifs avancés par l'administration ?
2. Le traitement des demandes adressées au Secal (volet *intake*) est-il mené de manière efficace et conformément à la réglementation ?
3. Le recouvrement des créances et l'imputation des sommes recouvrées sont-ils menés de manière efficace et conformément à la législation ?
4. Les services du Secal disposent-ils des outils permettant de gérer efficacement les dossiers ?
5. Les dispositifs de pilotage et de suivi permettent-ils d'encadrer efficacement la réalisation des tâches des services du Secal ?

Le rapport est structuré à partir des recommandations de l'audit initial, ce qui permet d'apprécier de manière cohérente les évolutions constatées depuis 2019.

La Cour des comptes a évalué la mise en œuvre de chaque recommandation et leur a attribué un code couleur en fonction de son avancement.

	Mise en œuvre complète
	Mise en œuvre en cours
	Absence de mise en œuvre
	Pas d'évaluation

Le destinataire est précisé à côté de chacune des recommandations.

1.3.3 Méthodes d'audit

Les méthodes suivantes ont été utilisées pour répondre aux questions d'audit :

- examen approfondi de la documentation relative au sujet (législation, instructions et procédures, statistiques et tout document spécifique remis par les responsables des procédures étudiées) ;
- analyse des réponses aux questionnaires envoyés au SPF Finances concernant les différents processus étudiés ;
- entretiens avec les fonctionnaires du SPF Finances participant aux processus audités (dont les chefs d'équipe) ;
- entretiens avec diverses parties prenantes (dont la Ligue des familles et le Médiateur fédéral) ;
- analyse de 30 dossiers (volets *Intake* et Recouvrement) sélectionnés de manière aléatoire sur la base de listes de dossiers anonymisés transmis par l'administration ;
- examen approfondi des réponses apportées aux questionnaires envoyés au SPF Justice ;
- entretien avec les fonctionnaires du SPF Justice afin d'apprécier l'efficacité du recouvrement international et leur bonne collaboration avec le SPF Finances.

1.3.4 Calendrier de l'audit et procédure contradictoire

Février 2025	Annonce de l'audit de suivi au ministre des Finances et à la ministre de la Justice ainsi qu'aux présidents du comité de direction du SPF Finances et du SPF Justice
Février 2025 à juin 2025	Travaux d'audit
Septembre 2025	Envoi du projet de rapport au ministre des Finances et à la ministre de la Justice ainsi qu'aux présidents du comité de direction du SPF Finances et du SPF Justice
2 octobre 2025	Réponses du SPF Finances et du SPF Justice

Les réponses du SPF Finances et du SPF Justice sont prises en compte dans ce rapport.

Le 26 septembre 2025, le chef de cabinet du ministre des Finances a informé l'équipe d'audit, par courriel, que le ministre n'avait pas de remarques à formuler. La ministre de la Justice n'a pas répondu.

Chapitre 2

Présentation du Secal

2.1 Intervention du Secal

2.1.1 Conditions pour bénéficier des services du Secal

Pour le recouvrement des pensions alimentaires¹³, les conditions à remplir par les demandeurs sont les suivantes :

- Les pensions alimentaires doivent être fixées dans un titre exécutoire (une décision judiciaire ou un acte notarié).
- Deux termes de la pension alimentaire doivent être restés impayés en tout ou en partie de manière consécutive au cours des 12 mois précédant la demande.
- Le créancier d'aliments et son ou ses enfants qui donnent droit à la pension alimentaire doivent vivre en Belgique.

Concernant le recouvrement des frais extraordinaires¹⁴, le Secal n'intervient que si leur montant est indiqué clairement dans le titre exécutoire (par exemple, les frais chiffrés de manière périodique). Dès lors, le créancier d'aliments doit parfois solliciter une nouvelle décision judiciaire, s'il souhaite que le Secal intervienne également pour le recouvrement des frais extraordinaires.

Pour bénéficier de l'octroi d'avances, les conditions sont les suivantes :

- Le créancier doit avoir droit à une pension alimentaire pour les périodes futures concernant un enfant.
- Les avances ne sont octroyées que pour les enfants (mineurs de moins de 18 ans ou majeurs de 18 à 25 ans¹⁵).
- Les avances ne couvrent que la pension alimentaire courante et future (avec un plafond de 175 euros maximum par enfant ayant droit à une pension alimentaire).

Depuis la loi du 9 juillet 2020, il n'existe plus de condition de revenus pour l'octroi des avances¹⁶.

¹³ La notion de pension alimentaire renvoie aux sommes dues à l'ex-conjoint, tandis que la contribution alimentaire désigne les montants à verser aux enfants. Dans la suite de ce rapport, le terme de pension alimentaire sera utilisé de manière générique, sans distinction entre ces deux situations.

¹⁴ Par opposition aux frais ordinaires qui sont les frais habituels relatifs à l'entretien quotidien de l'enfant et qui sont couverts par la pension alimentaire, les frais extraordinaires sont les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles, qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l'entretien quotidien de l'enfant. Il s'agit par exemple des frais liés à la santé et à la formation de l'enfant.

¹⁵ Pour les majeurs de 18 à 25 ans, les documents suivants sont nécessaires : l'attestation récente du droit aux allocations familiales, obtenue via la caisse d'allocations familiales ainsi que soit l'attestation de fréquentation scolaire, soit l'attestation d'inscription en stage d'insertion professionnelle en cours de validité. Le droit aux avances n'est plus accordé par le Secal pour un enfant de plus de 25 ans.

¹⁶ Loi du 9 juillet 2020 portant modification de la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue de supprimer la condition de revenus pour l'octroi d'avances sur les pensions alimentaires dues aux enfants et de rendre applicables certaines dispositions du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et portant modification de l'article 11 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale.

De plus, une contribution financière aux frais de fonctionnement du Secal (13 % de la somme à recouvrer en principal¹⁷) est mise entièrement à charge du débiteur¹⁸.

2.1.2 Traitement de la demande

Depuis août 2020, l'administration utilise la nouvelle application Alim IDS. Le processus d'une demande d'intervention au Secal peut être synthétisé comme suit :

- Le demandeur introduit sa demande par le biais du formulaire en format papier (qu'il peut envoyer par la poste ou venir déposer au sein de l'infocentre de son choix¹⁹) ou en ligne via le formulaire ad hoc qui renvoie vers le site Myminf.
- Si le dossier est sous forme papier, un agent encode les données dans Alim IDS. Lorsque la demande se fait en ligne, via Myminf, les données introduites par le demandeur sont automatiquement intégrées dans Alim IDS.
- L'agent vérifie la demande²⁰. Le calcul du montant des arriérés à recouvrer, des dettes mensuelles (pension alimentaire et frais exceptionnels fixés) et des avances est automatique. La demande d'intervention est dite complète après cet examen.
- Dès que la demande d'intervention est complète, le Secal notifie, par lettre recommandée, la demande d'intervention au débiteur. Le débiteur peut entreprendre plusieurs actions :
 - dans les 15 jours, démontrer qu'il a exécuté régulièrement le titre exécutoire fixant la pension alimentaire²¹ ou que le titre fixant la pension alimentaire invoqué par le créancier n'est plus actuel ;
 - payer la totalité du montant dû à son ex-partenaire dans les 15 jours et envoyer la preuve du paiement ; dans ce cas, le Secal n'interviendra plus ;
 - obtenir un nouveau jugement s'il n'est pas d'accord avec le montant fixé dans le jugement²².
- En fonction de la réponse du débiteur, l'agent peut modifier le dossier dans Alim IDS et statuer sur une décision. En l'absence de réponse, la décision sera prise automatiquement le 30^e jour après le passage du dossier en statut « complet ».
- Après la prise de décision, un courrier automatisé est envoyé, informant le demandeur de la décision d'accepter ou de refuser la demande :
 - En cas de décision positive, le Secal notifie au débiteur par envoi ordinaire qu'il procède à la perception et au recouvrement de la pension alimentaire et des arriérés en lieu et place du créancier. Cette notification est générée automatiquement par Alim IDS et envoyée automatiquement par First²³.
 - En cas de décision négative, le dossier est clôturé.

Si des avances sont octroyées à un enfant majeur, une analyse du dossier est effectuée tous les 6 mois afin de s'assurer que le créancier remplit toujours les conditions d'octroi. Le demandeur doit alors justifier à nouveau son droit aux avances. Ce système de renouvellement permet d'éviter que des avances indues soient payées pendant de longues périodes.

¹⁷ Avant la loi du 12 mai 2014 modifiant la loi du 21 février 2003, 10 % étaient à charge du débiteur et 5 % à charge du créancier.

¹⁸ Article 5 de la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.

¹⁹ Toutes les demandes en format papier sont scannées dans un centre de scanning.

²⁰ Cette vérification porte principalement sur les aspects suivants : vérification du contenu du titre exécutoire, enregistrement des règles de calcul, vérification de la condition de domicile, vérification du fait que les pensions alimentaires n'ont pas été payées au moins deux fois, vérification des délais de prescription des pensions alimentaires et traitement des demandes éventuelles d'avance.

²¹ Par exemple, la dette a été totalement ou partiellement payée.

²² Par exemple, lorsqu'il n'a pas eu connaissance de ce montant, car il a été jugé par défaut.

²³ Le débiteur d'aliments peut former un recours devant le juge des saisies dans le mois de la notification visée ci-dessus.

2.1.3 Recouvrement

Après l'envoi de la notification annonçant au débiteur que le Secal procède à la perception et au recouvrement pour le compte du créancier, le débiteur peut s'acquitter de sa dette directement ou demander des facilités de paiement si sa situation financière le justifie. Dans de nombreux cas, le débiteur a peu de moyens financiers ou s'avère insolvable.

Il existe une prescription pour les pensions alimentaires (voir le [point 3.4.3.2](#)) et le receveur doit interrompre ce délai de prescription en temps utile. La gestion de la prescription est désormais partiellement automatisée par le biais de First.

Le code du recouvrement amiable et forcé (CRAF), applicable depuis le 1^{er} juin 2020 aux créances alimentaires, a mis en place un système de sommation de payer préalable aux poursuites. Le recouvrement de la dette débute par une phase de recouvrement amiable consistant en l'envoi (par courrier ordinaire) d'une sommation de payer dans les 10 jours à compter du premier jour suivant l'échéance légale de paiement de la créance alimentaire²⁴. Un mois après cette sommation, le receveur peut intenter des poursuites afin de récupérer les sommes (début de la phase de recouvrement forcé).

Le CRAF ne s'applique toutefois pas lorsqu'il existait déjà un titre exécutoire avant le 1^{er} juin 2020. Dans ce cas, ce sont les anciennes dispositions en matière de recouvrement de la loi Secal qui continuent à s'appliquer. Par conséquent, deux procédures de recouvrement coexistent actuellement.

Le receveur qui veut effectuer des poursuites doit disposer d'un titre exécutoire. Depuis décembre 2019, le titre exécutoire pour les dettes Secal est le registre de perception et recouvrement, créé automatiquement via First. Avant cette date, le titre exécutoire était une contrainte qui devait être créée manuellement.

Le receveur dispose de différents moyens pour recouvrer les arriérés de pensions alimentaires impayées ou les avances octroyées, dont :

- la compensation via la balance fiscale du débiteur²⁵ ;
- les procédures de recouvrement, par l'intermédiaire d'un huissier, sur le patrimoine du débiteur telles que les saisies sur salaire²⁶.

Pour diminuer les coûts des procédures de saisie, les receveurs peuvent par ailleurs pratiquer des saisies-arrêts simplifiées²⁷ (usage de lettres recommandées à la place de l'intervention d'un huissier).

Le calcul des sommes versées indûment au créancier d'aliments par le Secal est effectué par les agents des services *intake* et transmis au recouvrement.

²⁴ Le délai ne doit toutefois pas être respecté lorsque les droits du Trésor sont en péril.

²⁵ La compensation via la balance fiscale du débiteur permet de payer une créance en prélevant son montant sur un remboursement futur dû au débiteur par une administration du SPF Finances.

²⁶ Depuis 2015, le Secal peut saisir l'intégralité du salaire du débiteur. Auparavant, le montant de la saisie était limité à ce qui excédait le revenu d'intégration sociale (loi-programme du 1^{er} juillet 2016).

²⁷ La saisie-arrêt simplifiée permet de procéder à une saisie-arrêt exécution pour recouvrer les dettes sans recourir à un huissier de justice. Elle est notifiée par recommandé, à concurrence de tout ou partie du montant des dettes dues.

En ce qui concerne l'imputation des sommes récupérées auprès du débiteur d'aliments, si celui-ci n'utilise pas la communication structurée relative à sa dette Secal, le SPF Finances impute le paiement selon la méthode *First In First Out* (Fifo) appliquée à toutes les dettes fiscales et non fiscales. Ainsi, si le débiteur d'aliments est redevable d'autres dettes au Trésor, la somme payée servira à apurer la dette la plus ancienne. Selon l'ancienneté, cette méthode peut donc être favorable ou défavorable au créancier d'aliments.

Par ailleurs, l'ordre légal d'imputation des sommes récupérées sur une dette Secal vise à préserver les intérêts de l'état, au détriment de l'intérêt du créancier d'aliments. En effet, l'article 23 de loi Secal prévoit qu'un paiement effectué par le débiteur d'aliments doit être imputé successivement sur :

- les frais de recouvrement avancés par le Secal ;
- les frais de fonctionnement du Secal ;
- les intérêts ;
- les avances accordées ;
- la différence entre le montant de la pension alimentaire et le montant de l'avance accordée ;
- le montant des arriérés à la date de la demande d'intervention.

2.2 Évolution du recours au Secal

Les pensions alimentaires impayées affectent la situation financière de nombreuses familles et un certain nombre d'entre elles (surtout les familles monoparentales) se retrouvent de ce fait exposées au risque de pauvreté.

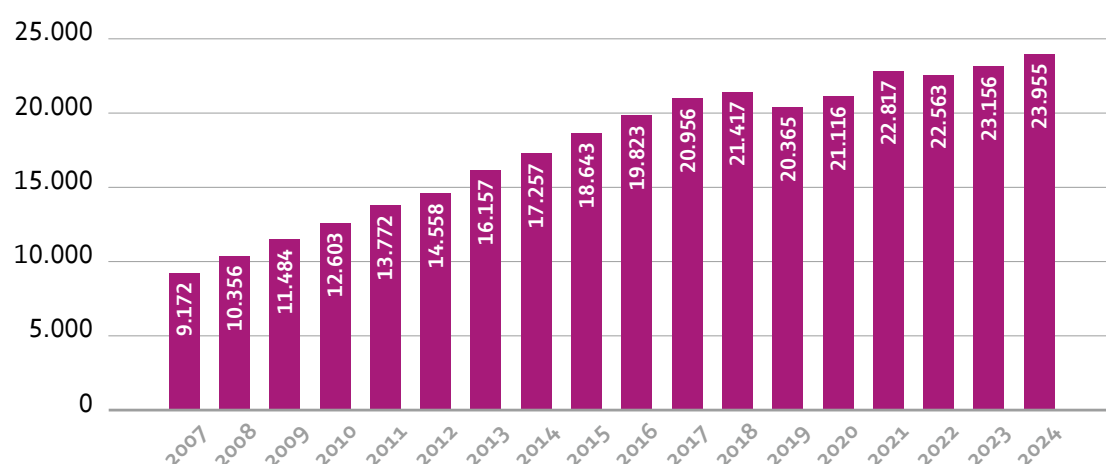
Selon le baromètre des parents de la Ligue des familles de 2024 :

- 52 % des parents séparés doivent recevoir une contribution financière de l'autre parent ;
- 47 % des parents qui doivent recevoir une pension alimentaire pour les enfants ne la reçoivent pas ou de manière irrégulière ;
- 29 % des parents séparés ne reçoivent jamais le remboursement des frais extraordinaires pour les enfants et 24 % le reçoivent en retard ;
- 35 % des parents séparés qui ont droit à une pension alimentaire pour les enfants ne connaissent pas l'existence du Secal.

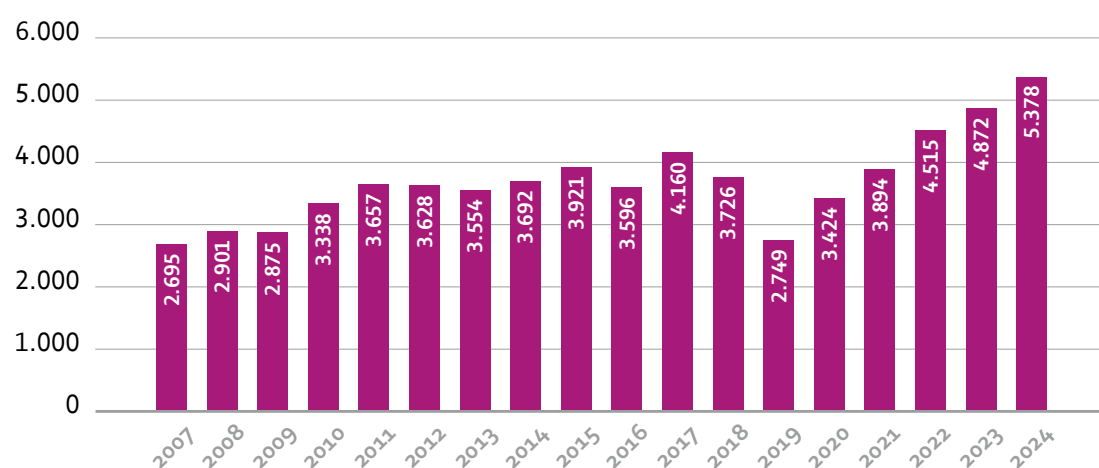
Les graphiques 1 à 4 et le [tableau 1](#) permettent de suivre l'évolution de l'activité du Secal.

2.2.1 Dossiers actifs et nouveaux dossiers

Le nombre de dossiers actifs du Secal par année connaît une progression régulière, signe d'un élargissement du dispositif (en raison du relèvement, puis de la suppression, du plafond de revenus pour l'obtention d'avances) ou d'un recours accru à ce dernier (voir le [graphique 1](#)). Entre 2007 et 2024, le nombre de dossiers actifs a été multiplié par 2,6. Cette tendance est confirmée par l'évolution du nombre de nouveaux dossiers, qui témoigne d'une dynamique d'entrée constante, voire croissante, dans le système (voir le [graphique 2](#)).

Graphique 1 – Nombre de dossiers actifs par année²⁸

Source : Cour des comptes sur la base de données transmises par le SPF Finances

Graphique 2 – Évolution du nombre de nouveaux dossiers par année

Source : Cour des comptes sur la base de données transmises par le SPF Finances

En moyenne, 14,5 % des nouveaux dossiers sont clôturés durant l'année d'introduction de la demande (principalement parce qu'ils ne répondent pas aux conditions légales ou qu'ils ont fait l'objet d'une renonciation du demandeur).

La très grande majorité des demandes sont introduites par des femmes (plus de 92 % au cours de ces trois dernières années).

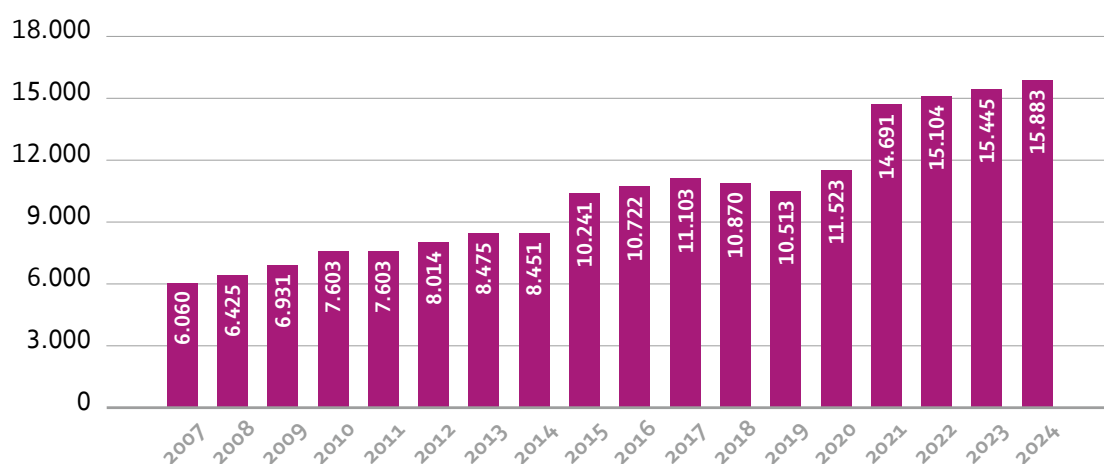
²⁸ Les chiffres incluent les dossiers pour lesquels le Secal est en cours d'intervention active après l'envoi d'une notification indiquant au débiteur que le Secal va procéder à la perception et au recouvrement pour le compte du créancier d'aliments.

2.2.2 Avances

2.2.2.1 Paiement d'avances

L'évolution du nombre de dossiers liés au paiement d'avances met également en évidence un recours accru à ce mécanisme (voir le graphique 3)²⁹. Un premier pic a été enregistré en 2015 à la suite du relèvement du plafond de revenus pour l'obtention d'avances sur la pension alimentaire. Le nombre de demandes a de nouveau augmenté lorsque les plafonds de revenus ont été relevés une nouvelle fois, pour être ensuite entièrement supprimés dès juillet 2020.

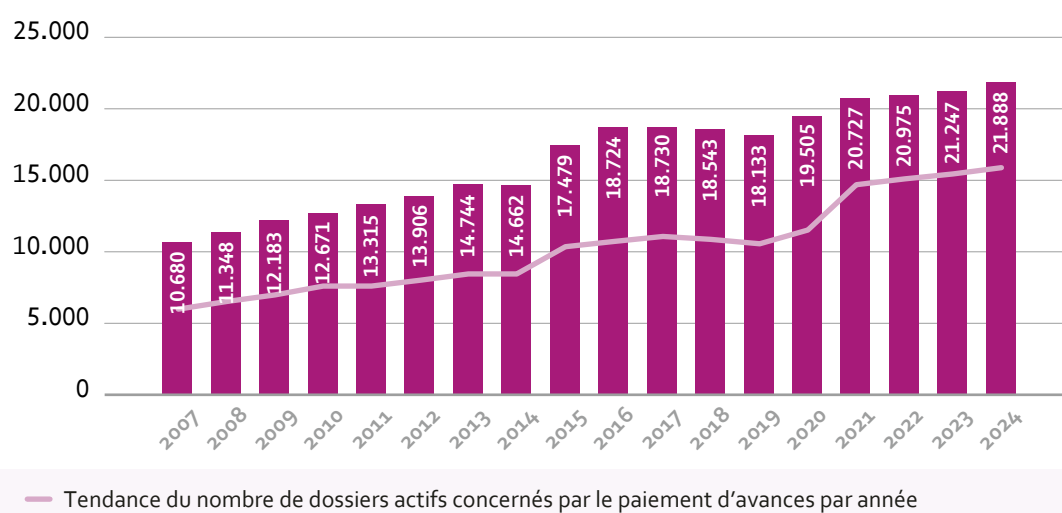
Graphique 3 – Évolution du nombre de dossiers actifs concernés par le paiement d'avances par année



Source : Cour des comptes sur la base de données transmises par le SPF Finances

En parallèle, le nombre d'enfants couverts suit une tendance similaire à celle du nombre de dossiers (voir le graphique 4).

²⁹ Les données des années 2006 à 2019 concernent les dossiers pour lesquels, au 31 décembre de l'année, un octroi du droit aux avances existait (ancienne application). Ont donc été exclus les dossiers pour lesquels une suite favorable à la demande d'avances n'a pas pu être donnée (plafond de ressources atteint, enfant n'étant plus dans les conditions, etc.) ou pour lesquels le paiement d'avances a pris fin (modification du plafond des revenus, renonciation du demandeur, enfant n'étant plus dans les conditions, etc.). En 2020, le nombre est uniquement une moyenne établie sur la base des données mensuelles (migration de l'ancienne application vers la nouvelle). À partir de 2021, les données concernent les dossiers pour lesquels au moins un mois d'avances a été accordé durant l'année (nouvelle application).

Graphique 4 – Évolution du nombre d'enfants couverts par le paiement d'avances, par année³⁰

Source : Cour des comptes sur la base de données transmises par le SPF Finances

L'augmentation du nombre de dossiers concernés par le paiement d'avances se reflète aussi dans le budget consacré aux avances (voir le tableau 1).

Tableau 1 – Évolution des avances liquidées par année (en euros)

Année	Montant annuel
2005	3.481.066,32
2010	18.823.695,22
2015	26.216.380,93
2016	27.852.203,98
2017	29.306.041,47
2018	29.855.000,89
2019	29.368.866,58
2020	31.346.108,89
2021	33.938.454,54
2022	35.341.868,73
2023	37.355.743,54
2024	38.790.023,15

Source : Cour des comptes sur la base de données transmises par le SPF Finances

³⁰ L'interprétation des données doit tenir compte d'une manière spécifique de collecter les données pour chaque année ou période d'années. Les données sont disponibles à partir de l'année 2006. Les données des années 2006 à 2019 concernent les enfants créanciers d'aliments pour lesquels, au 31 décembre de l'année, un octroi du droit aux avances existait (ancienne application). Dès 2020, le nombre est uniquement une moyenne établie sur la base des données mensuelles (migration de l'ancienne application vers la nouvelle). Ce nombre est collecté mensuellement pour ensuite établir une moyenne annuelle. Il s'agit ici des enfants qui ont donné droit à des avances au minimum pour un mois sur l'année.

Les changements législatifs évoqués ci-avant se reflètent dans les chiffres des avances versées. Les dépenses liées à ces avances ont augmenté lorsque le plafond de revenus a été fortement relevé en 2015, mais aussi lorsqu'il a été entièrement supprimé à la mi-2020.

Depuis 2003, le montant maximum des avances sur pension alimentaire a été fixé à 175 euros par mois et par enfant. Le montant moyen de l'avance par enfant varie peu depuis 2018. Il est passé de 127,6 euros en 2012 à 146,5 euros en 2023³¹. Le rapport entre le nombre d'enfants bénéficiaires et le nombre de familles bénéficiaires montrent une baisse progressive du nombre moyen d'enfants par famille, passant de 1,79 en 2016 à 1,38 en 2023³².

2.2.2.2 Avances indues

Des avances indues peuvent être versées au demandeur lorsque le demandeur ne communique pas au Secal toutes les informations utiles, notamment une nouvelle décision revoyant à la baisse le montant des pensions alimentaires, ou lorsqu'il ne respecte plus les conditions d'octroi (par exemple lorsque le créancier majeur n'est plus bénéficiaire des allocations familiales).

Au cours de ces deux dernières années³³, l'octroi d'avances indues a concerné 1.599 dossiers Secal (au minimum un mois d'avances indues). Le montant total des avances indues sur cette période atteint 1.557.711,87 euros. Au 13 juin 2025, environ 2/3 de ce montant ont été récupérés.

La récupération des avances indues est, en théorie, facilitée par l'application de l'article 18 de la loi Secal, qui prévoit que le receveur peut récupérer d'office les sommes payées indûment au créancier d'aliments :

- à concurrence de 10 % de tout paiement ultérieur qui sera effectué en faveur du créancier d'aliments ;
- à concurrence de 100 % de tout paiement ultérieur qui sera effectué en faveur du créancier d'aliments si les sommes payées indûment ont été obtenues à la suite d'une déclaration ou d'un acte frauduleux du créancier d'aliments.

En pratique, la première disposition est effectivement appliquée par le Secal depuis décembre 2023, tandis que la seconde n'a, à ce jour, jamais été mise en œuvre.

³¹ Calculé dans le cadre du rapport de la commission d'évaluation 2024 : total avances par nombre d'enfants ayant disposé d'avances durant 12 mois. Cette estimation est inférieure au montant moyen réel, car certains enfants ne disposent pas de 12 mois d'avances.

³² Rapport de la commission d'évaluation 2024.

³³ Période du 13 juin 2023 au 13 juin 2025.

Chapitre 3

Traitement des demandes d'intervention

3.1 Fichier central des jugements, arrêts et actes accordant une pension alimentaire

Recommandation 1

Prendre les initiatives nécessaires pour créer le fichier central des jugements, arrêts et actes accordant une pension alimentaire prévu par une loi de 2014 ; cette base de données devrait permettre de dispenser le citoyen qui demande une intervention de fournir au Secal l'original du titre exécutoire qui fixe ou modifie la pension alimentaire (ce qui nécessiterait de modifier la loi) ; une telle simplification administrative supprimerait les risques d'erreurs lorsqu'il existe plusieurs jugements

Ministre de
la Justice et
législateur



3.1.1 Création du fichier et accès du Secal

L'article 9 de la loi du 12 mai 2014³⁴ a prévu la création d'un fichier central des jugements, arrêts et actes accordant une pension alimentaire. Le SPF Justice indique ne pas avoir pris d'initiative en vue de le créer et que les budgets nécessaires à sa mise en place n'ont jamais été prévus.

En ce qui concerne les jugements, le SPF Justice précise que la constitution d'un fichier central s'inscrit désormais dans le cadre du projet JustJudgment, visant toutes les décisions judiciaires, prévu par la loi du 16 octobre 2022³⁵. Selon le SPF Justice, ce cadre légal permettra au Secal³⁶ de consulter, pour l'accomplissement de ses missions légales, les jugements et arrêts allouant une pension alimentaire.

Cependant, ce registre central des décisions judiciaires n'est pas encore pleinement opérationnel. Au niveau juridique, des arrêtés d'exécution doivent encore être pris, notamment en vue de fixer les règles d'accès. Au niveau pratique, l'enregistrement des jugements existants a commencé³⁷. Un projet pilote a été lancé auprès de certaines juridictions, mais pas encore auprès des tribunaux de la famille.

Les actes notariés allouant une pension alimentaire sont par ailleurs repris dans la banque des actes notariés (Naban), gérée par la Fédération royale du notariat belge (Fednot). À la suite de cet audit de suivi, le SPF Justice a décidé d'analyser avec Fednot les modifications à apporter au cadre légal de Naban pour accorder les droits de consultation au Secal³⁸.

³⁴ Loi du 12 mai 2014 modifiant la loi du 21 février 2003, op. cit.

³⁵ Loi du 16 octobre 2022 visant la création du registre central pour les décisions de l'ordre judiciaire et relative à la publication des jugements et modifiant la procédure d'assises relative à la récusation des jurés.

³⁶ Conformément à l'article 1394/19 du code judiciaire.

³⁷ Selon le SPF Justice, 215.000 décisions judiciaires y ont été enregistrées.

³⁸ L'article 18 de la loi contenant l'organisation du notariat encadre la banque de données Naban.

Pour le surplus, partant de l'idée que le fichier central ne verra plus le jour vu l'existence de Naban et la mise en place prévue de JustJudgment, le SPF Justice a entamé, dans la foulée de cet audit de suivi, l'analyse approfondie des dispositions du code judiciaire relatives à ce fichier en vue de l'adaptation de ces dispositions³⁹.

La Cour des comptes relève qu'un accès aux banques de données du SPF Justice et de Fednot demeure pertinent, en particulier pour les dossiers en cours. En effet, l'analyse des dossiers Secal réalisée montre notamment que certains demandeurs ne transmettent pas systématiquement de nouveaux jugements (parfois volontairement). Le registre central permettrait donc au SPF Finances de s'assurer que le titre transmis est bien le dernier.

Cependant, pour le créancier d'aliments, cet accès constitue un avantage limité tant que demeure l'obligation légale de signifier le titre exécutoire et d'en produire la preuve au Secal.

3.1.2 Original du titre exécutoire

Lors de l'audit initial, les demandeurs éprouvaient des difficultés à fournir l'original de la décision judiciaire pour plusieurs raisons : l'incompréhension quant au document à remettre, la perte de celui-ci ou encore le fait que le document était en possession d'un avocat ou d'un huissier. Face aux démarches parfois fastidieuses ou coûteuses pour récupérer cet original, le créancier pouvait renoncer à sa demande d'intervention du Secal.

Depuis janvier 2021, une copie est suffisante pour le SPF Finances⁴⁰. La Cour des comptes recommande dès lors d'adapter l'article 7 de la loi Secal en conséquence.

L'utilisation d'une copie peut éventuellement renforcer le risque que le demandeur confie le recouvrement au SPF et à un huissier sur la base d'un même titre. Dans de tels cas de figure, considérés comme rares par le SPF Finances sans qu'il puisse en estimer le nombre, l'administration compte principalement sur le débiteur pour se manifester afin de contester l'irrégularité. Le SPF recalcule alors les arriérés sur la base du recouvrement opéré par les huissiers.

3.2 Rôle des CPAS

Recommandation 2

Renforcer le rôle des CPAS dans l'introduction des demandes dans le cadre d'une collaboration structurée entre ceux-ci et le SPF Finances ; communiquer clairement au public cible la répartition des tâches entre les CPAS et le SPF Finances

SPF Finances



Les CPAS peuvent jouer un rôle essentiel en accompagnant les demandeurs dans leurs démarches auprès du Secal, notamment en les informant de leurs droits et en les aidant à constituer leur dossier.

³⁹ Articles 1394/1 à 1394/19 du code judiciaire.

⁴⁰ Comme mentionné, par exemple, dans le formulaire de demande d'intervention.

Lors de l'audit initial, le SPF Finances indiquait mener une réflexion conjointe avec le SPP Intégration sociale en vue de transférer une partie de l'*intake* des dossiers vers les CPAS. Cette initiative avait alors été retenue dans le Plan fédéral de lutte contre la pauvreté⁴¹. Toutefois, elle a été abandonnée.

Depuis 2021, les agents des CPAS peuvent introduire une demande via la carte d'identité électronique et le code PIN du demandeur. Néanmoins, le SPF Finances ne souhaite pas encourager cette pratique, car elle ne permet pas d'identifier les citoyens nécessitant un accompagnement spécifique. C'est pourquoi un système permettant au demandeur de désigner un mandataire agissant au nom du demandeur tout au long du traitement du dossier (par exemple, un CPAS) a été développé.

Dans ce contexte, en 2023, deux projets pilotes ont été lancés avec les CPAS de Charleroi et de Molenbeek-Saint-Jean. Ils visaient à permettre aux CPAS d'introduire et de suivre des demandes d'intervention d'un créancier d'aliments via la plate-forme sécurisée du SPF Finances Myminf. Toutefois, selon le SPF, ces projets n'ont pas répondu aux attentes des deux CPAS. Ces derniers souhaitent en effet plutôt avoir accès au profil Myminf des débiteurs pour consulter leurs dettes et intervenir dans le cadre d'une médiation de dettes⁴².

En effet, la situation sociale et économique des débiteurs et son évolution constituent un point d'attention important. Des publications récentes⁴³ mettent en lumière plusieurs difficultés dans le chef de débiteurs, dont le transfert de risque de pauvreté du créancier vers le débiteur⁴⁴ et leur manque d'informations quant à leurs droits⁴⁵.

Afin de mieux répondre à ces enjeux, le SPF Finances a adopté une nouvelle approche fondée sur des échanges professionnels avec différents partenaires (dont des CPAS), en se focalisant à la fois sur l'*intake* du côté des créanciers et sur le recouvrement des créances alimentaires à l'égard des débiteurs⁴⁶. Ces actions visent à informer les travailleurs sociaux qui peuvent ensuite accompagner plus efficacement les citoyens.

Par ailleurs, le SPF veille à se tenir informé de la réalité du terrain et des procédures mises en œuvre par ses partenaires, notamment par sa participation au comité de pilotage des experts du vécu et à la commission des contributions alimentaires⁴⁷.

Enfin, en janvier 2024, une formation a été dispensée par le SPF Finances à destination des collaborateurs du SPP Intégration sociale chargés de l'accompagnement des experts du vécu.

⁴¹ Cette mesure était envisagée, entre autres, pour compenser la perte d'accessibilité du Secal évoquée au point 3.3.2.

⁴² Les débiteurs peuvent aussi désigner les CPAS comme mandataires.

⁴³ Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, *Étude de faisabilité d'un système universel et automatique de pensions alimentaires*, octobre 2024, www.igvm-iefh.belgium.be; Ligue des familles, *10 mesures concrètes pour rendre le Secal plus accessible*, novembre 2024, www.liguedesfamilles.be.

⁴⁴ Ce transfert est notamment lié à la possibilité de saisir l'intégralité du salaire ou des revenus de remplacement du débiteur ainsi qu'à la mise à charge de ce dernier des frais de fonctionnement du Secal, fixés à 13 % du montant des sommes à percevoir ou à recouvrer en principal, lesquels peuvent s'avérer conséquents.

⁴⁵ Par exemple, le débiteur peut ignorer qu'il a le droit de demander une révision du montant de la pension alimentaire si sa situation économique évolue ou qu'il doit réagir rapidement lors de l'envoi de la demande d'intervention au débiteur d'aliments. Bien que les délais prévus pour y répondre soient stricts en théorie, l'analyse des dossiers montre que le SPF Finances accepte encore, dans la pratique, certaines pièces justificatives transmises hors délai.

⁴⁶ Présentations lors de journées d'étude organisées par des tiers (dont des CPAS), participation à des foires sur la thématique des familles monoparentales, demi-journées de collaboration avec des « CAW » (Centrum Algemeen Welzijnswerk).

⁴⁷ Instituée par la loi du 19 mars 2010, la commission des contributions alimentaires émet des recommandations au ministre de la Justice et au ministre qui a la famille dans ses attributions en vue de déterminer les frais d'entretien, d'éducation et de formation des enfants de parents séparés ainsi que la contribution de chacun des parents dans le financement de ces frais. Elle est composée notamment de professionnels de la justice, de représentants d'associations actives dans ce domaine et du Secal.

3.3 Formulaire d'introduction des demandes

Recommandation 3

Adapter le formulaire électronique d'introduction des demandes (et ses modalités de fonctionnement) de manière à ce qu'il réponde mieux aux besoins des demandeurs et des fonctionnaires ; promouvoir son utilisation auprès des demandeurs

SPF Finances



3.3.1 Adaptation et promotion du formulaire en ligne

Un nouveau formulaire électronique d'introduction des demandes au Secal a été mis en ligne à partir du 1^{er} juin 2020. Lorsqu'il est complété, les agents du SPF Finances ne doivent pas en réencoder les données dans Alim IDS, contrairement à la pratique précédente avec TPAlim⁴⁸. Des infobulles ont été ajoutées pour faciliter la compréhension des termes employés par le SPF.

Ce formulaire permet d'introduire les demandes d'intervention et d'octroi ou renouvellement du droit aux avances via la plate-forme sécurisée Myminf. Il est également possible d'y consulter l'état d'avancement de son dossier et de faire parvenir un nouveau document en version numérique. Cette fonctionnalité est assortie d'un système de notification destiné aux agents traitants, ce qui renforce la fluidité et la réactivité dans la gestion des demandes.

Afin de promouvoir l'utilisation du formulaire en ligne, le SPF Finances a mis en place les actions suivantes :

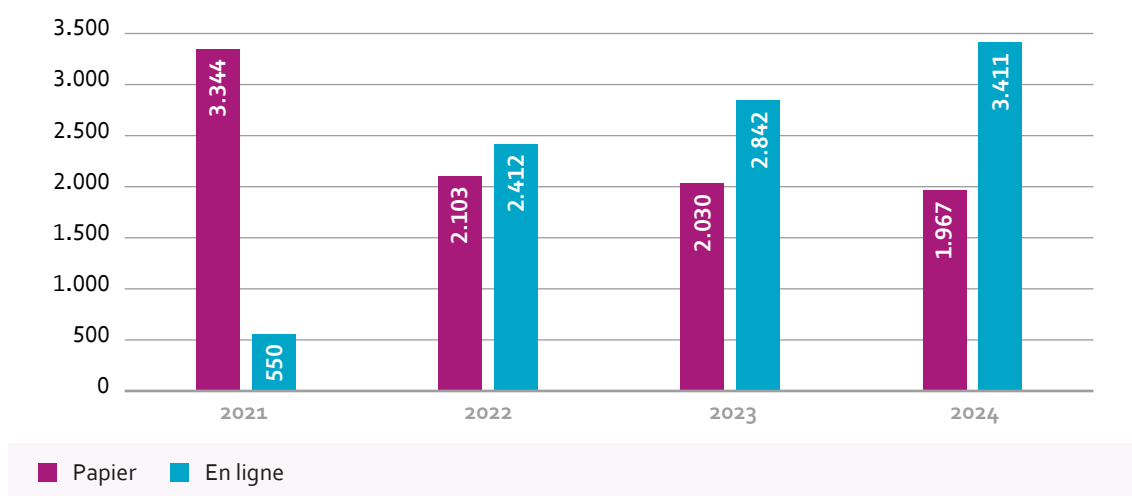
- L'ensemble des courriers du SPF Finances invite les destinataires à faire usage des formulaires.
- La page web du Secal renvoie explicitement à ces formulaires.
- Une vidéo sur le sujet a été publiée sur Youtube.
- Le SPF fait la publicité des formulaires lors des échanges et rencontres avec des partenaires privilégiés (comme les CPAS), de salons ou foires dédiés aux familles monoparentales et en téléphonie via le Mini Contact Center Secal (MCC Secal).
- Une campagne de communication sur les réseaux sociaux a été réalisée en 2024, à l'occasion des 20 ans du Secal. Un communiqué de presse a aussi été publié.

Le SPF ajoute que des affiches et dépliants seront prochainement mis à la disposition des partenaires recevant le public cible du Secal.

Le recours au formulaire en ligne s'est largement accru ces dernières années (voir le [graphique 5](#)).

⁴⁸ Auparavant, faute de lien entre TPAlim et le formulaire électronique, les informations du formulaire devaient être encodées par les agents.

Graphique 5 – Répartition annuelle du nombre de nouveaux dossiers par canal d'introduction de la demande de 2021 à 2024



Source : Cour des comptes sur la base de données transmises par le SPF Finances

3.3.2 Méconnaissance du dispositif et freins au recours

La question plus générale de l'accès au Secal continue toutefois de constituer un enjeu essentiel et concerne, par ailleurs, un public plus large que les seuls bénéficiaires du CPAS.

La plupart des initiatives du SPF Finances ne se limitent pas à la promotion du formulaire, mais elles permettent de mieux faire connaître le Secal et son fonctionnement auprès du grand public. À titre d'exemple, le portail du SPF met ainsi à disposition une information sur les missions et les modalités d'intervention du Secal. Sa participation à divers salons d'information contribue également à renforcer plus généralement la notoriété du service.

Ces initiatives s'inscrivent par ailleurs dans un ensemble plus large de mesures, portées au-delà du SPF Finances :

- Depuis 2010, toute convention fixant ou modifiant une pension alimentaire doit obligatoirement mentionner l'existence du Secal et ses coordonnées, renforçant ainsi la visibilité du service.
- La suppression du plafond de revenus a contribué à simplifier le dispositif et à en élargir l'accessibilité pour les demandeurs.

Dans ce contexte, le recours au Secal s'est amélioré (voir le [chapitre 2](#)). Toutefois, d'après la Ligue des familles⁴⁹, 35 % des parents séparés qui ont droit à une pension alimentaire ne connaissent pas l'existence du Secal (même si ce chiffre est en constante diminution). De plus, le rapport 2024 de la commission d'évaluation instaurée par la loi Secal mentionne également que beaucoup de créanciers d'aliments (ayant droit à une pension alimentaire non payée) n'ont pas connaissance du Secal. Ce non-recours au Secal est particulièrement problématique pour les créanciers vulnérables.

⁴⁹ Services d'études et action politique de la Ligue des familles, *Le baromètre des parents 2024*, avril 2024, p. 42, www.liguedesfamilles.be.

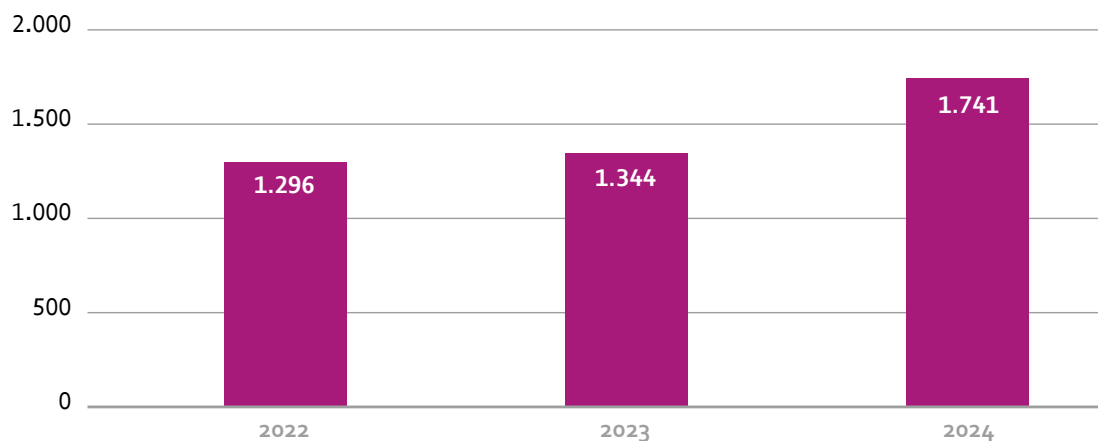
L'analyse des dossiers réalisée par la Cour des comptes démontre qu'il subsiste des problèmes de compréhension et de méconnaissance du dispositif. À titre d'exemple :

- Dans un dossier, le demandeur a envoyé un formulaire erroné au SPF Finances (formulaire de renouvellement au lieu du formulaire de demande), ce qui ralentit la constitution d'un dossier complet.
- Certains dossiers sont introduits trop tard pour pouvoir être recouverts entièrement, une partie de la dette étant prescrite.

Certaines demandes prennent beaucoup de temps avant d'être complètes, car les demandeurs envoient les documents nécessaires au compte-gouttes. D'après les données du SPF Finances, le délai moyen constaté en 2024 entre la réception de la demande et le moment où la demande est complète est de 53,88 jours. Toutefois, ce délai est compris entre 101 et 200 jours pour 7,87 % des dossiers et il dépasse 200 jours pour 7,58 % des dossiers⁵⁰.

Le nombre de dossiers non traités par le Secal en raison de pièces et informations manquantes pourrait constituer un indicateur pertinent de la complexité du dispositif pour les demandeurs. Cependant, le SPF ne dispose pas de statistiques à ce sujet. En revanche, pour les demandes introduites en ligne, un statut spécifique dans Alim Ids permet d'identifier le nombre de citoyens qui ne vont pas jusqu'à l'étape finale du formulaire en ligne, à savoir l'envoi de la demande au Secal, dans les 6 mois après la création de leur demande (voir le graphique 6). En 2024, le nombre de dossiers non finalisés atteint 1.741 dossiers (pour 5.378 dossiers ouverts durant cette même année).

Graphique 6 – Nombre de demandes introduites, mais non finalisées entre 2022 et 2024



Source : Cour des comptes sur la base de données transmises par le SPF Finances

De plus, les chefs d'équipe mettent en évidence que les demandeurs ne comprennent pas toujours qu'ils ne recevront les arriérés de pension que sous réserve du recouvrement effectué, alors que le Secal leur octroie des avances, dès que le dossier est valide⁵¹. Les agents rappellent régulièrement aux demandeurs que le recours au Secal n'est pas une garantie absolue de recevoir les arriérés.

⁵⁰ Statistiques calculées sur la base de 3.151 dossiers concernés par la modification de statut (demande reçue versus demande complète) en 2024.

⁵¹ Normalement, le paiement des arriérés a lieu automatiquement 15 à 20 jours ouvrables après réception d'un paiement.

Au-delà de la méconnaissance du Secal et de son mode de fonctionnement, plusieurs obstacles au recours effectif à ses services, mis en évidence dans diverses publications⁵², persistent :

- Des freins administratifs et financiers subsistent pour accéder au service :
 - Les frais de signification d'un jugement demeurent entièrement à la charge du demandeur, même si le citoyen peut introduire une requête auprès de la juridiction compétente pour obtenir l'assistance judiciaire pour la signification de son titre, ce qui permet de réduire ces frais, voire de les supprimer.
 - Le Secal ne traite les frais extraordinaires que s'ils sont fixes et calculés dans le titre exécutoire, estimant qu'il ne lui revient pas d'interpréter les décisions judiciaires. Selon le rapport 2024 de la commission d'évaluation, le Secal ne traite que 230 dossiers avec des frais extraordinaires, ce qui représente un montant total de 602.000 euros de frais extraordinaires à recouvrer par le Secal. En outre, dans le cas où les frais extraordinaires peuvent être recouvrés par le Secal, ils ne donnent pas lieu à des avances.
 - Les avances sur la pension alimentaire ne sont versées que pour les enfants et non pour l'(ex-) partenaire.
- Le plafond des avances (175 euros par mois et par enfant) est considéré comme trop bas⁵³.
- Des obstacles d'ordre pratique, liés aux compétences numériques et linguistiques des demandeurs ou liés à l'accessibilité physique des services Secal, subsistent alors même que le SPF indiquait en 2021⁵⁴ qu'une attention particulière serait également portée aux « non digitaux » en renforçant la proximité du SPF Finances via les communes et les CPAS. Depuis l'intégration du Secal au sein de l'AGPR, le nombre de bureaux physiques ouverts au public a été réduit de 32 à 11. Cependant, bien qu'il existe toujours un point de contact physique par province où les citoyens peuvent prendre un rendez-vous, la crise de la covid-19 a entraîné une baisse structurelle des visites dans les infocentres⁵⁵. Le Secal a aussi développé un mini *contact center* Secal permettant aux citoyens de le joindre par téléphone via un numéro gratuit chaque jour en semaine de 9 h 00 à 17 h 00⁵⁶.
- Des créanciers ne veulent pas introduire de demande d'aide auprès du Secal pour des raisons de principe ou en raison de la relation avec l'ex-partenaire. Le fait que l'intervention du Secal va générer des frais de fonctionnement pour le débiteur peut aussi rebuter des demandeurs.

3.4 Automatiser le calcul de la créance alimentaire

Recommandation 4

Automatiser le calcul de la créance alimentaire au moyen d'une application pour éviter les erreurs et faciliter le travail des agents

SPF Finances



⁵² Notamment dans : Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (op. cit.) et plusieurs travaux de la Ligue des familles.

⁵³ Notamment par la Ligue des familles et le Conseil des femmes. La Cour des comptes a, pour sa part, consulté 70 dossiers ouverts en 2023 et 2024, aléatoirement choisis pour estimer la proportion de dossiers pour lesquels la pension alimentaire excédait 175 euros par enfant. Pour cet échantillon, il s'agit de deux tiers des dossiers.

⁵⁴ Dans sa réponse au questionnaire de suivi des recommandations, adressé par la Cour des comptes en octobre 2021.

⁵⁵ Le nombre total de rendez-vous pris pour le Secal en 2024 est de 1.411, dont 1.070 en français et 341 en néerlandais, contre 14.620 en 2019 (dont 7.817 en français et 6.803 en néerlandais). En 2024, près de la moitié de ces rendez-vous ont été pris à Bruxelles (681/1.411). Le SPF ne dispose pas de données pour les rendez-vous en allemand, assurés par une équipe polyvalente.

⁵⁶ En 2024, le mini *contact center* Secal a reçu 36.679 appels en français (taux de réponse de 79,29 %), 28.019 en néerlandais (taux de réponse de 77,56 %) et 340 en allemand (taux de réponse de 85,88 %).

3.4.1 Automatisation du calcul de la créance

Introduit en août 2020, Alim IDS a permis d'automatiser un certain nombre de tâches (voir le [point 1.2.2](#)), dont le calcul des arriérés de pension alimentaire et de la pension alimentaire indexée.

L'agent doit introduire le montant de pension alimentaire du ou des créancier(s) prévu dans le titre exécutoire ainsi que les modalités d'indexation applicables. Le calcul des arriérés de pensions alimentaires et de la pension alimentaire est alors effectué automatiquement.

La Cour des comptes n'a détecté aucune erreur de calcul dans les dossiers analysés.

3.4.2 Optimisation du traitement des dossiers grâce à Alim IDS

Outre l'automatisation du calcul de la créance alimentaire, Alim IDS facilite le travail des agents grâce à l'établissement et à l'envoi des différentes notifications au créancier ou débiteur d'aliments⁵⁷, au traitement automatisé du paiement des avances et à l'encodage aisé des données dans les dossiers.

Alim IDS permet aussi de traiter et d'intégrer de nouvelles données à un dossier existant sans ouvrir un nouveau dossier (par exemple, lorsque le débiteur apporte de nouvelles informations). Le problème de la multiplication de dossiers pour un même couple demandeur-débiteur, soulevé lors de l'audit initial, a été en grande partie résolu⁵⁸. Il ne subsiste désormais que quelques cas de figure où plusieurs dossiers ont été ouverts pour un même couple :

- lors d'erreurs matérielles des agents, telles que la clôture d'un dossier par inadvertance ;
- dans des situations particulières nécessitant l'envoi d'une nouvelle notification d'intervention au débiteur ; par exemple, lorsqu'une demande est effectuée pour un nouveau créancier (un enfant en plus).

Au 27 mai 2025, parmi les dossiers actifs, 564 couples avaient 2 dossiers actifs et 15 couples totalisaient 3 dossiers actifs. Cette situation concerne donc en totalité 1.173 dossiers, ce qui représente un peu moins de 5 % des dossiers actifs.

3.4.3 Problèmes liés aux opérations non automatisées et non automatisables

Certaines opérations non automatisées ou non automatisables peuvent toutefois encore engendrer des difficultés.

3.4.3.1 Erreurs liées au changement manuel de statut des dossiers

Dans Alim IDS, les dossiers peuvent avoir plusieurs statuts selon leur état d'avancement. Le passage d'un statut à l'autre se fait via une action manuelle permettant de confirmer que les conditions requises sont remplies. Cette action manuelle est toutefois susceptible de générer des erreurs, comme constaté dans l'échantillon examiné par la Cour :

⁵⁷ Par exemple, les notifications annonçant la demande d'intervention au débiteur d'aliments ou l'informant de la décision d'accepter ou de refuser la demande.

⁵⁸ Lors de l'audit initial, un nouveau dossier devait, entre autres, être ouvert lorsque le débiteur apportait de nouvelles informations après l'envoi de la mise en demeure et qu'il convenait d'adapter les montants, lorsque le demandeur n'informait pas le Secal à temps d'une modification de sa situation et lorsqu'une partie de la dette était prescrite.

- Dans un dossier pourtant complet, le statut n'a pas été adapté après examen par l'agent traitant. Cet oubli n'a été détecté que plus tard par un autre agent qui a alors régularisé la situation. Ce retard a toutefois retardé l'envoi de la notification au débiteur d'aliments de plus de 2 mois ainsi que le versement des avances.
- Dans un dossier, un agent a, par erreur, procédé à la clôture d'un dossier, engendrant l'envoi d'un courrier automatique. Cette erreur étant irréversible dans le système, un nouveau dossier a dû être ouvert pour poursuivre le traitement.
- En cas de décès du débiteur, le Secal adresse un courrier au demandeur afin de savoir s'il souhaite que le recouvrement des arriérés soit poursuivi auprès des héritiers. Si le demandeur décide de ne pas poursuivre les héritiers ou s'il ne répond pas dans le délai prévu, le dossier Alim IDS doit être fermé avec la raison « Le demandeur renonce à l'intervention »⁵⁹. Dans un dossier examiné, la procédure n'ayant pas été respectée, le dossier est resté erronément ouvert⁶⁰.

3.4.3.2 Vérification manuelle du respect du délai de prescription

L'agent doit vérifier manuellement le respect du délai de prescription lors du traitement des dossiers.

En matière de prescription, deux situations peuvent être distinguées :

- Les pensions alimentaires sont soumises à un délai de prescription de 5 ans (article 2277 du code civil)⁶¹. Il s'agit de dettes payables périodiquement.
- En cas de jugement accordant des pensions alimentaires pour le passé, les pensions alimentaires accordées pour une période antérieure à celui-ci (rétroactivité) sont soumises à un délai de prescription de 10 ans.

Une vérification incorrecte des délais de prescription peut entraîner un calcul erroné des arriérés :

- Dans un dossier, un agent a mal calculé le point de départ du délai de la prescription applicable, ce qui a conduit à inclure des périodes prescrites dans le décompte des arriérés. Cette erreur a toutefois suscité une réaction de la part du débiteur à la suite de la notification d'intervention du Secal qui lui a été adressée et une rectification a pu être opérée.
- Dans un dossier, un jugement a prévu des pensions alimentaires avec rétroactivité, dès lors soumises à un délai de prescription de 10 ans. Ce délai plus long n'a cependant pas été correctement pris en compte par l'agent, ce qui a abouti à un calcul inexact du montant des arriérés, en l'occurrence inférieur au montant réellement dû.

Le SPF Finances a annoncé qu'il préciserait les instructions à suivre par les agents en la matière.

3.4.3.3 Transmission non automatique entre services de certaines données des demandeurs

Dans la majorité des cas, dès que le SPF Finances est informé d'un changement dans la situation personnelle des demandeurs, créanciers ou débiteurs (un changement d'adresse, le décès d'une des parties prenantes...), les agents du Secal reçoivent automatiquement une notification leur permettant de vérifier et de mettre à jour leurs dossiers.

⁵⁹ Si le demandeur décide de poursuivre le recouvrement à charge des héritiers, toutes les sommes dues par le débiteur d'aliments restent récupérables auprès des héritiers et les agents ne doivent pas clôturer le dossier.

⁶⁰ Le dossier a toutefois changé de statut en indiquant qu'il ne porte désormais plus que sur la récupération des arriérés.

⁶¹ Toutefois, ce délai peut également dépasser 5 ans si le délai de prescription a été interrompu en temps voulu. Par exemple, lorsque le demandeur a déjà fait prendre des mesures d'exécution (article 2244, § 1^{er}, 1^{er} alinéa, de l'ancien code civil) ou lors des versements intermédiaires d'une pension alimentaire par le débiteur d'aliments (article 2248 de l'ancien code civil).

Certaines informations détenues par le SPF Finances, dont la modification du numéro de compte bancaire du créancier, ne sont toutefois pas transmises et intégrées automatiquement au Secal. Si un citoyen modifie son numéro de compte bancaire dans Myminf, cette modification n'est ainsi pas automatiquement transmise et intégrée dans les dossiers Secal. En 2024, une plainte à ce sujet a été adressée au SPF Finances, le versement des avances ayant en fin de compte été réalisé sur un mauvais numéro de compte. Par ailleurs, dans un dossier analysé dans le cadre de l'audit, les avances n'ont pas été versées sur le compte de la médiatrice de dettes, bien qu'elle ait officiellement informé le SPF Finances de sa désignation, du cadre de sa mission et transmis ses coordonnées par courrier recommandé. Le SPF Finances, conscient de cette problématique, explique que le numéro de compte renseigné par les demandeurs dans Myminf n'est pas toujours celui utilisé pour les avances (si le demandeur n'est pas le créancier par exemple).

3.4.3.4 Adaptation manuelle des règles de calcul en cas de nouveau titre exécutoire

Tout nouveau jugement doit être transmis au SPF Finances pour qu'il adapte les règles de calcul. Le nouveau titre exécutoire et la preuve de sa signification doivent être transmis au Secal aussi vite que possible.

Afin d'éviter le versement d'avances indues, dès que le Secal est informé d'un nouveau titre exécutoire impliquant une diminution de la pension alimentaire (même si la copie de la signification du titre n'a pas encore été transmise), l'agent doit immédiatement adapter les règles de calcul. Dans un dossier, cette procédure n'a pas été respectée, ce qui a entraîné une augmentation du montant des avances indues à récupérer.

3.4.3.5 Vérification manuelle des preuves lors d'octroi des avances aux enfants majeurs

L'octroi et le renouvellement des avances, tous les 6 mois, en faveur des enfants majeurs sont soumis aux conditions cumulatives suivantes :

- remettre une attestation de fréquentation scolaire ou d'inscription en stage d'insertion professionnelle en cours de validité ;
- fournir la preuve que l'enfant est encore bénéficiaire des allocations familiales.

La vérification de ces documents relève de la responsabilité des agents du SPF Finances.

Dans 2 dossiers sur les 30 examinés, des avances ont été octroyées sans que l'ensemble des preuves soient présentes dans le dossier⁶².

De plus, en cas d'arrêt du paiement des avances, le Secal ne vérifie pas si des indus ont été versés durant les mois précédents⁶³.

⁶² Dans l'un de ces dossiers, des annotations figurant dans le système Alim IDS suggèrent que les documents requis auraient été reçus, bien qu'ils ne soient pas versés au dossier. Dans un autre dossier, les preuves ne concernaient pas toujours exactement les bonnes périodes.

⁶³ Lorsque le Secal constate que les conditions pour bénéficier des avances ne sont plus remplies et que des pensions alimentaires sont encore dues pour le ou les créanciers visés, il se limite à stopper le paiement d'avance pour le futur sans récupérer les avances versées indûment.

3.4.4 Autres difficultés

3.4.4.1 Fin des avances et fin de droit à la pension alimentaire

Lorsque les créanciers majeurs ne perçoivent pas ou plus d'avances, le Secal leur adresse chaque année, en octobre, un courrier afin de vérifier s'ils ont toujours droit à une pension alimentaire. Ce courrier doit permettre au Secal de vérifier si le créancier dispose de revenus (contrat de travail, revenu de remplacement) et/ou poursuit des études.

Pour les dossiers comportant des avances, le moment d'envoi de ce courrier de « fin de droit » ne concorde pas avec la date de la décision de non-renouvellement des avances. Les conditions de renouvellement des avances et du droit à la pension alimentaire ne sont pas strictement identiques :

- Le droit aux avances est conditionné, entre autres, par le bénéfice des allocations familiales.
- Le droit à la pension alimentaire s'éteint lorsque l'éducation de l'enfant est achevée et qu'il est en mesure de subvenir à ses besoins (article 203, § 1^{er}, de l'ancien code civil).

Néanmoins, dans plusieurs dossiers, la fin du droit à la pension alimentaire aurait vraisemblablement pu être détectée plus tôt, ce qui aurait permis d'éviter, pendant plusieurs mois, une accumulation induite d'arriérés mis à la charge du débiteur.

Par conséquent, la Cour des comptes considère que la vérification de la fin de droit à la pension alimentaire devrait suivre la décision de fin de droit aux avances.

3.4.4.2 Difficultés liées à l'interprétation des jugements

En matière de jugement, de nombreux cas particuliers compliquent considérablement le travail des agents du Secal.

La diversité des formulations utilisées dans les jugements constitue une source majeure de difficulté. Certains jugements imposent en effet des conditions dont la vérification s'avère difficile, voire impossible, dans le cadre d'un traitement standardisé. Il arrive, par exemple, que le versement de la pension alimentaire soit conditionné à une situation évolutive, telle que l'exercice d'un emploi par le parent débiteur ou qu'il soit prévu un paiement différé (par exemple « la pension alimentaire est due à la fin d'une période d'emprisonnement »). Or, de telles conditions changeantes et non directement vérifiables par le SPF ne peuvent être prises en compte aisément dans un processus automatisé.

3.5 Demande et renouvellement des avances

Recommandation 5

Examiner, dans le cadre de la demande initiale et des renouvellements des avances sur pension alimentaire octroyées par le Secal, comment les procédures pourraient être simplifiées en obtenant directement les informations nécessaires auprès des administrations compétentes, sans systématiquement solliciter les demandeurs

SPF Finances



En vue de faciliter les demandes d'avance et leur renouvellement, Myminfin permet désormais au demandeur créancier d'ajouter tout document en version digitale durant tout le cycle de vie d'un dossier. Cette plate-forme simplifie l'accès au Secal et donne de l'information sur les docu-

ments requis. Toutefois, fournir les différents documents requis demeure de la responsabilité des demandeurs créanciers⁶⁴.

En ce qui concerne les documents à transmettre lors de la demande et lors du renouvellement des avances pour les enfants majeurs, la situation reste identique à celle prévalant lors de l'audit initial : les démarches incombent au demandeur ou, le cas échéant, à l'enfant majeur créancier. Le SPF Finances explique que les partenaires concernés sont multiples (caisses d'allocations familiales régionales, services régionaux de l'emploi, établissements scolaires) et qu'il ne dispose pas d'un accès direct à l'ensemble des attestations requises pour vérifier l'ouverture ou la prolongation du droit.

La Cour des comptes considère que le SPF Finances devrait engager des contacts avec la Banque-Carrefour de la sécurité sociale (BCSS) afin d'accéder aux données relatives aux allocations familiales et aux stages d'insertion professionnelle des créanciers dont elle dispose. L'objectif est d'éviter que les citoyens doivent communiquer des données déjà en possession d'une autre administration publique à plusieurs reprises et d'alléger la charge administrative du Secal lors de l'octroi et du renouvellement des avances.

Des échanges entre le SPF Finances et la BCSS relatifs aux ressources et revenus des créanciers d'aliments permettraient également de détecter plus aisément les situations de fin de droit à la pension alimentaire lorsque l'enfant est en mesure de subvenir à ses besoins.

Un partage plus efficace des données entre administrations permettrait également d'éviter des interruptions potentiellement injustifiées dans le versement des avances.

À la suite de l'échange contradictoire, l'AGPR annonce qu'un avant-projet de loi modifiant la loi Secal répond à cette recommandation. L'article 11 de cet avant-projet prévoit en effet la possibilité de communiquer les informations via un échange de données entre administrations.

3.6 Conclusions et recommandations additionnelles

Depuis 2019, des progrès notables dans le traitement des demandes d'intervention ont été accomplis par le Secal. Plusieurs recommandations ont été mises en œuvre, ce qui a contribué à une amélioration de l'accessibilité, de l'efficacité et de la fiabilité des procédures.

Parmi ces évolutions positives figure la mise en place du programme Alim IDS en août 2020. Elle a permis d'encadrer et d'automatiser un certain nombre de tâches essentielles, telles que l'encodage et le traitement des données des dossiers, le calcul automatique des arriérés et des pensions alimentaires indexées, le calcul des intérêts et des indexations, l'établissement et l'envoi des notifications aux demandeurs/créanciers et débiteurs ainsi que le traitement automatisé du paiement des avances. Cette application a fortement réduit le risque d'erreurs humaines et a permis de limiter la création de dossiers en doublon.

Plusieurs initiatives ont, en outre, été prises pour renforcer l'accessibilité au dispositif pour l'ensemble des demandeurs. Depuis janvier 2021, la transmission d'une copie du titre exécutoire suffit pour introduire une demande d'intervention, ce qui simplifie les démarches administratives.

⁶⁴ La question de l'accès aux titres exécutoires est abordée au point 3.1.

Par ailleurs, la législation a été modifiée pour supprimer le plafond de revenus auparavant requis pour accéder au Secal, élargissant ainsi le public potentiellement bénéficiaire.

Des efforts particuliers ont également été consentis en faveur des publics les plus fragilisés. Les demandeurs ont désormais la possibilité de désigner un mandataire – notamment un CPAS – pour introduire une demande en leur nom, ce qui peut faciliter l'accès au dispositif pour les personnes en difficulté sociale, administrative ou linguistique. Le SPF Finances entretient à cet égard des contacts réguliers avec les parties prenantes concernées, dont les CPAS, dans une logique de meilleure coordination et de diffusion plus large de l'information relative au Secal.

Le formulaire électronique a également été entièrement revu en juin 2020. Il intègre des infobulles pour accompagner les demandeurs et alimente automatiquement les données dans Alim IDS. Plusieurs initiatives ont été prises, avec succès, pour promouvoir l'usage du formulaire électronique. Le nombre de demandes en ligne est ainsi passé de 550 en 2021 à plus de 3.400 en 2024.

Cependant, certaines recommandations n'ont pas encore été mises en œuvre. Le fichier central des jugements et actes octroyant une pension alimentaire, bien que prévu par la législation, n'a finalement pas été mis en œuvre par le SPF Justice vu la création, en cours, de deux autres banques de données censées permettre la consultation de ces documents. Si le projet JustJudgment est en cours de développement pour les jugements, le projet relatif aux actes notariés reste à un stade embryonnaire.

Par ailleurs, certaines informations indispensables à l'instruction des demandes – en particulier dans le cadre des avances pour enfants majeurs – doivent toujours être fournies par le demandeur, faute de mécanismes permettant un échange direct et sécurisé de données entre le SPF Finances et les administrations compétentes.

L'audit de suivi a également mis en évidence que certaines difficultés subsistent dans le traitement des demandes, en lien avec des processus qui ne sont pas encore automatisés dans Alim IDS et qui ne sont pas, pour certains, entièrement automatisables. Il s'agit notamment du changement de statut des dossiers, de la vérification des délais de prescription, de la modification des données bancaires, de l'ajout d'un nouveau titre exécutoire, du contrôle des conditions d'octroi pour les enfants majeurs et de la vérification de la fin de droit à la pension alimentaire. Par ailleurs, certaines décisions judiciaires présentent des conditions dont l'exécution s'avère problématique, car le Secal n'est pas en mesure de les vérifier matériellement.

Enfin, des obstacles structurels continuent de limiter l'accès effectif au dispositif. Des demandeurs potentiels ignorent encore l'existence ou le fonctionnement du Secal. Plusieurs freins au recours subsistent :

- freins administratifs et financiers : frais de signification à charge des créanciers, frais extraordinaires rarement pris en charge, pas d'avance pour ex-conjoints, avances limitées à 175 euros ;
- freins numériques et linguistiques et obstacles d'ordre pratique (accessibilité physique) ;
- freins liés à la relation avec l'ex-partenaire (violence, frais de fonctionnement et de recouvrement importants à charge des débiteurs...).

Ces constats ont conduit la Cour des comptes à formuler de nouvelles recommandations, reprises dans le tableau ci-dessous :

Thèmes	Recommandations	Destinataires
Traitement des demandes d'intervention	Réduire les cas de non-recours au Secal, en poursuivant les efforts pour renforcer sa visibilité, la lisibilité de l'information, et en levant les obstacles, notamment financiers (dont les frais de signification) et administratifs (comme l'incertitude juridique liée à l'acceptation d'une copie du titre exécutoire)	Législateur et SPF
	Poursuivre l'automatisation des différents processus liés au traitement des demandes d'intervention	SPF
	Aligner l'envoi du courrier de fin de droit à la pension alimentaire avec la décision de mettre fin aux avances	SPF

Dans sa réponse, le SPF Finances annonce des actions pour répondre aux nouvelles recommandations formulées par la Cour des comptes.

Concernant les cas de non-recours au Secal, le SPF Finances envisage de participer à des salons spécialisés pour favoriser les contacts directs avec les (potentiels) créanciers et débiteurs d'aliments. Il envisage également de lancer un projet (infocenter 2.0) pour nouer des partenariats avec des parties prenantes comme les CPAS. Ces derniers auront alors la possibilité d'introduire et suivre les demandes d'intervention du Secal via Myminf.

En ce qui concerne le droit à la pension alimentaire, le SPF prévoit désormais d'envoyer la demande de preuve deux fois par an pour réduire l'accumulation d'arriérés indûment réclamés au débiteur. La Cour des comptes relève toutefois que cette proposition alourdit les démarches administratives du bénéficiaire alors qu'un envoi simultané serait plus efficace.

Chapitre 4

Recouvrement des créances

4.1 Stratégie des plans de paiement

Recommandation 6

Vérifier que la nouvelle stratégie qui limite les plans de paiement à 12 mois soit adaptée à la situation financière des débiteurs et aux montants élevés des créances du Secal, en consolidant dans une base de données les informations relatives aux plans de paiement accordés aux débiteurs d'aliments

SPF Finances



4.1.1 Plan de paiement

4.1.1.1 Plans de paiement octroyés par l'AGPR

Lorsque des débiteurs rencontrent des difficultés à payer leurs dettes dans les délais légaux, le SPF Finances peut leur accorder des délais supplémentaires sous la forme d'un plan de paiement⁶⁵. Le plan de paiement évite le recours à des mesures d'exécution forcée, coûteuses pour le débiteur et l'administration et chronophages pour les services de recouvrement. En 2023, le SPF a accordé 498.051 plans de paiement, contre 239.050 en 2020.

En l'absence de dispositions régissant les plans de paiement pour une créance alimentaire dans le code du recouvrement amiable et forcé (CRAF) et dans la loi Secal, le SPF Finances a édicté des directives générales.

En janvier 2017, la stratégie de l'Administration générale de la perception et du recouvrement (AGPR) était de passer une convention à l'amiable avec le débiteur pour étaler le paiement de la dette en plusieurs mensualités, sans que la durée totale de remboursement soit supérieure à 12 mois. Si la demande de plan de paiement ou l'examen de la capacité de remboursement du débiteur indiquaient que la dette ne serait pas payée en totalité dans ce délai, le plan de paiement devait être rejeté. Lors de son audit initial, la Cour des comptes constatait que cette règle des 12 mois n'était pas appropriée aux créances Secal compte tenu de leurs spécificités, en particulier l'importance des dettes et leur caractère évolutif. En effet, dans de nombreux cas, la mensualité réclamée au débiteur pour apurer sa dette en 12 mois n'était pas adaptée à sa capacité réelle de remboursement.

En 2021⁶⁶, l'AGPR a revu sa stratégie. En raison de la nature particulière de la dette Secal, le plan de paiement relatif à une telle dette pouvait alors être accordé jusqu'à la première date de prescription de la dette, soit sur une période plus étendue que 12 mois étant donné que le délai de prescription est de 5 ans.

⁶⁵ Sous forme de convention amiable d'un débiteur avec le SPF Finances afin de payer l'entièreté de sa dette en plusieurs montants mensuels.

⁶⁶ P031_AB03_03 – traiter une demande de plan de paiement – Mise à jour de la stratégie en matière de plan de paiement.

Depuis 2024, les règles concernant les dettes Secal ont encore évolué :

- Si le débiteur a uniquement des dettes Secal : le service Recouvrement peut accorder un plan de paiement d'une durée jusqu'à 12 mois pour une partie de la dette. Ce plan est prolongeable de 12 mois pour autant que le plan initial accordé ait été respecté.
- Si le débiteur a également d'autres dettes fiscales ou non fiscales : le service Recouvrement propose d'office, pour ces dettes, une surséance indéfinie au recouvrement⁶⁷ ou une exonération des intérêts de retard⁶⁸ pour donner au débiteur plus de marge de manœuvre pour prioriser le paiement des pensions alimentaires. Les créances alimentaires dues par un débiteur d'aliments sont exclues de la surséance indéfinie.

Par ailleurs, le SPF Finances exclut les dettes Secal du règlement administratif de dettes qui permet d'étaler le paiement sur 5 ans (voir le [point 4.1.2](#)).

En outre, l'octroi du plan de paiement est conditionné au paiement correct, dans les délais, de la pension alimentaire et des frais de fonctionnement Secal pendant 6 mois consécutifs.

Concernant ce retour à la règle des 12 mois, le SPF Finances indique que le fait d'octroyer des plans de paiement par période de 12 mois permet de « conscientiser » les débiteurs et de leur apporter un meilleur suivi. Il ajoute que, dans les faits, le caractère évolutif du montant de la dette rend difficile la mise en place de plans de paiement.

Lors de son analyse de dossiers, la Cour des comptes a constaté les éléments suivants :

- Très peu de plans de paiement accordés sont respectés.
- Les mensualités accordées ne favorisent pas pour autant le respect des plans de paiement : le montant de la dette étant souvent important, il n'est pas évident d'obtenir des mensualités étalées sur un maximum de 12 mois qui soient conciliables avec la capacité de remboursement d'un débiteur⁶⁹, d'autant plus lorsque le plan de paiement concerne des dettes multiples⁷⁰.

Selon les statistiques du SPF Finances pour 2024, le plan de paiement est l'action de recouvrement pour toutes les créances fiscales et non fiscales qui obtient le meilleur taux de recouvrement (voir le [tableau 2](#)). En revanche, pour les créances Secal, le taux de recouvrement en cas de plan de paiement est moindre, ce qui peut s'expliquer soit par le profil potentiellement plus défavorisé des débiteurs, soit par l'inadéquation entre le plan de paiement et le profil des débiteurs, soit parce que les conditions d'octroi des plans ne sont pas adaptées aux spécificités de ce type de créance.

⁶⁷ La surséance indéfinie au recouvrement est une mesure de faveur exceptionnelle par laquelle, dans certaines circonstances, le conseiller général de l'AGPR ou son délégué sursoit définitivement, en tout ou en partie, moyennant le paiement d'une somme unique et aux conditions qu'il détermine, au recouvrement des sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales par le redevable ou le codébiteur, personne physique. La surséance indéfinie au recouvrement n'est effective qu'après le paiement de la somme requise.

⁶⁸ Dans le cadre des créances Secal, les intérêts appartiennent au créancier d'aliments qui est « propriétaire » de la dette.

⁶⁹ Le SPF Finances considère que le montant des mensualités est adapté lorsqu'il ne dépasse pas le montant de la pension d'aliments, étant donné que ce montant a été fixé par le juge.

⁷⁰ Lors du traitement d'une demande de plan de paiement, le SPF Finances prend en principe une décision pour un dossier complet, en incluant donc les dettes qui ne font pas l'objet de la demande.

Tableau 2 – Pourcentage de montants perçus dans les 12 mois après la date d'échéance par type d'action de recouvrement, en 2024⁷¹

Type de créance	Plan de paiement	Via huissier de justice	Via un tiers (saisie, arrêt, etc.)	Via notaire
Créances Secal	42 %	25 %	47 %	62 %
Toutes les créances fiscales et non fiscales	86 %	51 %	64 %	80 %

Source : Cour des comptes sur base de données transmises par le SPF Finances

Désormais, les plans de paiement Secal sont gérés de manière informatisée via les applications First et Gestion des débiteurs. Les différents courriers relatifs à la demande de plan de paiement doivent au moins être disponibles dans l'une de ces applications ou dans CDIS⁷².

Dans son analyse de dossiers, la Cour des comptes constate, dans deux dossiers, que :

- des erreurs d'encodage ont mené à l'arrêt du plan de paiement ;
- les documents relatifs au plan de paiement sont introuvables.

Bien que l'AGPR ait adapté à plusieurs reprises sa stratégie relative aux plans de paiement pour des dettes Secal, elle n'a pas fourni à la Cour des comptes d'analyses permettant de soutenir son choix. La pertinence de ce choix ne peut donc être évaluée. La Cour invite une fois de plus l'administration à utiliser les informations dont elle dispose pour vérifier si cette stratégie est adaptée à la situation financière des débiteurs d'aliments. Lors de l'échange contradictoire, le SPF Finances a communiqué à la Cour des comptes son nouveau projet de stratégie en matière de plans de paiement, centré désormais sur la capacité de paiement des débiteurs.

4.1.1.2 Plan de paiement via huissier de justice

Des facilités de paiement peuvent être accordées par les huissiers de justice lorsque le recouvrement de la créance leur est confié. Les huissiers de justice doivent informer le receveur de l'accord ou l'arrêt d'un plan de paiement. Un code spécifique de recouvrement⁷³ a été créé pour en assurer le suivi.

L'échantillon de dossiers examinés par la Cour des comptes n'incluait aucun dossier comportant un plan de paiement accordé par un huissier. Elle relève cependant qu'il n'existe pas de protocole entre l'AGPR et les huissiers de justice permettant d'encadrer la conduite de ce dernier dans l'octroi de plans de paiement. Même si peu de débiteurs d'aliments peuvent être concernés⁷⁴, il est possible que des huissiers de justice octroient des plans de paiement sur la base d'une stratégie allant à l'encontre de celle décidée par l'AGPR.

⁷¹ KPI de recouvrement 1SR1_02: mesurer le taux de recouvrement, 12 mois après la date d'échéance de la dette, car après cette période, la possibilité de recouvrer la dette diminue.

⁷² CDIS est la bibliothèque centrale des documents numérisés de l'administration. Tous les documents entrants et sortants y sont archivés.

⁷³ Les créances sont classées en différents codes selon six groupes: les créances exigibles, les créances provisoirement non exigibles, les créances douteuses, les créances irrécouvrables, les créances apurées et les codes spécifiques. Il s'agit du code de recouvrement 32: Plan de paiement via huissier de justice.

⁷⁴ L'administration privilégie les poursuites pour lesquelles elle peut agir sans l'intervention d'un huissier.

4.1.2 Règlement administratif de dettes

Des délais de paiement supplémentaires peuvent aussi être accordés sous la forme d'un règlement administratif de dettes. Cette procédure permet le règlement de paiements d'une durée supérieure à 12 mois après la naissance de la dette la plus récente, avec un délai maximum de 60 mois. Elle est indiquée lorsque le débiteur a un problème structurel de liquidité.

Depuis 2024, les dettes Secal ne peuvent plus être incluses dans un règlement administratif de dettes. La raison principale invoquée par l'AGPR est que, contrairement aux autres dettes, les dettes Secal ne peuvent pas bénéficier de mesures d'accompagnement comme l'exonération des intérêts de retard et la surséance indéfinie au recouvrement nécessaires pour arriver à une régularisation des dettes dans le délai déterminé. La Cour des comptes constate que l'exclusion des dettes Secal du règlement administratif n'est pas étayée par des données probantes ou un examen documenté.

4.2 Gestion informatisée et intégrée des tâches des services de recouvrement

Recommandation 7

Assurer une gestion informatisée et intégrée des tâches des services de recouvrement (enquêtes de solvabilité, plans de paiement, actions de recouvrement forcé, suivi des prescriptions, suspension du recouvrement et renonciation à celui-ci) pour permettre, d'une part, une consultation aisée des résultats des actions de recouvrement via une présentation claire et structurée et, d'autre part, un suivi global de la situation des débiteurs de pensions alimentaires

SPF Finances



4.2.1 Recouvrement amiable

L'automatisation via le logiciel First des premières étapes du recouvrement garantit l'envoi de l'avis de paiement et de la sommation de payer préalable aux poursuites. Chaque avance mensuelle octroyée au créancier d'aliments est une nouvelle dette qui génère l'envoi automatisé de l'avis de paiement et de la sommation de payer.

Dès l'encodage d'une dette, la compensation fiscale⁷⁵ est réalisée de manière automatique. Le solde de la dette est directement adapté, ce qui permet d'éviter l'envoi d'un nouvel avis de paiement en cas de remboursement intégral.

4.2.2 Recouvrement forcé

4.2.2.1 Enquête de solvabilité

Si le débiteur d'aliments ne paie pas sa dette à l'issue de la phase amiable, une procédure de recouvrement forcé peut être mise en œuvre à son égard, pour autant qu'il soit solvable.

Avant d'entamer une action, les agents du recouvrement réalisent une enquête de solvabilité pour établir la situation patrimoniale du débiteur et évaluer ses capacités financières. Les agents

⁷⁵ La compensation via la balance fiscale du débiteur permet de payer une créance en prélevant son montant sur un remboursement futur dû au débiteur par une administration du SPF Finances.

disposent d'accès à une trentaine de bases de données⁷⁶. Les informations sur la solvabilité sont regroupées dans l'application Gestion des débiteurs via Baby Argus⁷⁷.

L'enquête de solvabilité est nécessaire pour chaque nouvelle dette. Elle est effectuée chaque mois, étant donné que chaque paiement d'avances au créancier d'aliments implique une nouvelle dette pour le débiteur d'aliments.

Par ailleurs, des rappels afin de renouveler l'enquête de solvabilité de dettes irrécouvrables sont effectués via des listings annuels disponibles par « team recouvrement » dans l'application Gestion des débiteurs. Dans le futur, l'objectif de l'administration est de mettre en place un système de veille dynamique : les agents recevraient alors un signal dès qu'un nouvel élément relatif à la solvabilité d'un débiteur est disponible.

À l'occasion de son analyse de dossiers, la Cour des comptes constate les éléments suivants :

- Les enquêtes de solvabilité effectuées par les agents de recouvrement ne sont pas mentionnées dans les dossiers de manière claire et structurée. Seul le passage d'un code de recouvrement à un autre⁷⁸ permet de supposer qu'une enquête de solvabilité a été effectuée.
- Dans certains dossiers, les actions de recouvrement exécutées ne semblent pas pertinentes (par exemple, une saisie-arrêt a été lancée sans résultat parce que le débiteur n'était plus en fonction chez son employeur).
- Les informations relatives à la solvabilité du débiteur ne sont pas indiquées de manière structurée. Les agents encodent parfois des informations en commentaire dans l'application Gestion des débiteurs, mais cette pratique n'est pas obligatoire. Les informations disponibles dans un dossier ne permettent pas un suivi optimal en cas d'intervention d'un autre agent.

De plus, la Cour des comptes constate que le rythme mensuel des enquêtes de solvabilité n'a, dans certains cas, aucune plus-value et peut être chronophage pour les agents.

Le SPF Finances annonce que la mise en œuvre du projet Argus⁷⁹ devrait apporter plus de structuration aux enquêtes de solvabilité effectuées et permettre d'en garder une trace.

⁷⁶ Notamment à la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et la Banque nationale de Belgique.

⁷⁷ Baby Argus permet de regrouper des informations sur la solvabilité des redevables sans aller consulter certaines applications sources. Il s'agit d'une aide au recouvrement qui doit permettre aux agents de procéder à des actions de recouvrement adéquates.

⁷⁸ Pour rappel, les créances sont classées en différents codes.

⁷⁹ Pour moderniser Baby Argus, le projet Argus permettra notamment de visualiser directement dans First l'ensemble du dossier d'un débiteur (en ce compris sa solvabilité) et d'effectuer une série d'actions à partir de ce profil : lancer une enquête bancaire, une saisie, etc.

4.2.2.2 Actions de recouvrement forcé

Types de recouvrement forcé

Si le débiteur d'aliments est solvable et qu'il n'est pas soumis à une procédure de règlement collectif de dettes⁸⁰, il existe différents moyens légaux de recouvrement forcé qui peuvent être mis en œuvre :

- Des poursuites indirectes peuvent être intentées à l'encontre de tiers pour saisir entre leurs mains un bien qui appartient ou revient au débiteur :
 - la saisie-arrêt exécution (procédure judiciaire via huissier de justice) ;
 - la saisie-arrêt simplifiée (saisie-arrêt exécution sans recourir à un huissier de justice).
- Des poursuites directes peuvent être dirigées contre les débiteurs (via huissier de justice) :
 - la saisie-exécution mobilière (le Secal dispose d'un privilège général sur les biens meubles à hauteur de 15.000 euros⁸¹) ;
 - la saisie-exécution immobilière.

Pour recouvrer les créances alimentaires, le montant de la saisie-arrêt est limité à ce qui excède le revenu d'intégration sociale pour les demandes d'interventions reçues par le Secal avant le 1^{er} janvier 2015. Les revenus sont saisissables totalement pour les demandes reçues après cette date.

Stratégie de recouvrement de l'AGPR

Depuis avril 2023, le SPF Finances dispose d'une nouvelle stratégie de recouvrement pour les créances fiscales ou non fiscales. Cette stratégie fixe les actions de recouvrement minimales à mener par les agents ainsi que les moyens à déployer en fonction du montant de la dette (selon différents seuils) et d'un score attribué par l'algorithme (Delphi). Un code couleur reflétant la probabilité de paiement d'un débiteur est attribué à chaque dossier et repris dans l'application Gestion des débiteurs. Les dossiers comportant les dettes les plus élevées doivent être traités en priorité.

En ce qui concerne les dettes Secal, leur montant peut augmenter de manière progressive en raison des avances octroyées, ce qui explique que les dossiers concernés atteignent fréquemment un stade prioritaire qui requiert la mise en œuvre d'actions.

La stratégie de recouvrement, qui reprend les étapes de la procédure, précise notamment que la saisie-arrêt simplifiée doit être réalisée avant de recourir, le cas échéant, à un huissier de justice. Ce recours aux huissiers de justice s'appuie notamment sur un modèle de datamining Pegasus⁸². Le SPF Finances bénéficie depuis 2024 d'une plate-forme numérique commune avec les huissiers de justice qui lui permet de suivre l'exécution des missions qui leur sont confiées.

L'application Gestion des débiteurs permet également le suivi des dossiers individuels des débiteurs, le lancement de la saisie-arrêt simplifiée et l'envoi des huissiers⁸³.

⁸⁰ Procédure judiciaire en cas de surendettement d'un débiteur.

⁸¹ Articles 10 et 11 de la loi du 12 mai 2014 modifiant la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances et le code judiciaire, en vue d'assurer le recouvrement effectif des créances alimentaires.

⁸² Ce modèle évalue la probabilité de paiement d'une dette par exploit d'huissier.

⁸³ Ce suivi s'effectue par le biais de 36 codes spécifiques de recouvrement attribués de manière automatique ou manuelle et définis dans les processus de recouvrement mis à disposition des agents.

L'analyse des dossiers réalisée par la Cour des comptes permet d'établir les constats suivants :

- Les directives harmonisées de l'AGPR reprenant la stratégie de recouvrement permettent aux agents de prioriser les actions de recouvrement.
- L'instruction de privilégier la saisie-arrêt simplifiée plutôt que le recours à l'huissier est respectée par les agents.
- La possibilité de saisir l'intégralité des revenus des débiteurs d'aliments pour les dossiers ouverts depuis le 1^{er} janvier 2015 semble peu pratiquée (aucun cas parmi les 30 dossiers analysés)⁸⁴.
- Des documents sont manquants dans certains dossiers :
 - Le plan de paiement accordé est manquant dans un dossier.
 - La demande de renseignements dans le cadre d'un recouvrement international n'était pas présente dans deux dossiers.
 - La demande de renseignements au créancier d'aliments concernant la solvabilité du débiteur d'aliments n'est pas disponible dans un dossier.

De manière générale, la Cour des comptes constate que l'utilisation de logiciels appuie les démarches de recouvrement de l'administration. Toutefois, l'utilisation simultanée des logiciels Gestion des débiteurs et First, bien que complémentaires, peut compliquer la gestion des tâches : les deux applications ont des interfaces différentes et il n'y a pas de lien direct pour passer d'une application à l'autre. Le SPF Finances annonce que l'intégration de toutes les fonctionnalités de Gestion des débiteurs dans First est prévue.

De plus, ce processus impose un traitement identique, quelle que soit la nature de la dette. Par ailleurs, les agents de recouvrement initient des actions au regard du dossier complet du débiteur. La Cour des comptes constate que, lorsque le débiteur d'aliments a des dettes de différentes natures, il n'est pas aisé de faire le suivi du recouvrement en se focalisant en particulier sur les créances Secal. Or, les spécificités de la nature des créances Secal (notamment le montant élevé des arriérés, l'augmentation progressive de la dette, le recouvrement pour le compte d'un créancier privé unique et le niveau de solvabilité en général peu élevé des débiteurs d'aliments) ou de leurs modalités de recouvrement (à savoir la quotité totalement saisissable des rémunérations, les intérêts qui reviennent aux créanciers ou encore l'absence de surséance indéfinie) nécessitent une approche particulière.

Le **tableau 3** reprend la comparaison de l'analyse de certains indicateurs clés de performance (KPI) de l'AGPR relatifs au recouvrement des différents types de créances pour 2024 (les données relatives aux KPI ne sont disponibles que depuis l'année 2024) et 2025 (données jusqu'au mois d'août 2025).

⁸⁴ Le SPF Finances a confirmé en entretien qu'il fait rarement usage de cette possibilité et, lorsque c'est le cas, uniquement afin de stimuler le débiteur d'aliments qui ne répond pas aux différentes sollicitations.

Tableau 3 – Indicateurs clés de performance « recouvrement » de l'AGPR (année 2024 et 2025)

Type de créance	Perception		Recouvrement							
	Paiements perçus un mois après envoi du premier avis		Dettes avec actions de recouvrement prises dans les 3 mois après l'envoi de la sommation		Dettes pour lesquelles une initiative ⁸⁵ a été prise dans les 3 mois après l'envoi de la sommation		Suivi des dettes dans les 4 mois de l'action de recouvrement		Dettes recouvrées 6 mois après la date d'échéance	
Année	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Créances Secal	8 %	9 %	40 %	44 %	87 %	95 %	72 %	89 %	40 %	44 %
IPP	35 %	36 %	92 %	93 %	99 %	99 %	90 %	94 %	83 %	82 %
ISoc	27 %	42 %	82 %	84 %	99 %	99 %	90 %	94 %	92 %	93 %
Amendes pénales	26 %	34 %	60 %	59 %	90 %	99 %	82 %	90 %	50 %	49 %
Toutes les créances (non) fiscales	17 %	22 %	72 %	76 %	97 %	98 %	84 %	91 %	77 %	82 %

Source : Cour des comptes sur base de données transmises par le SPF Finances

Les données pour une année complète (2024) permettent d'établir les constats suivants :

- Il y a relativement peu de paiements des débiteurs d'aliments à la suite du premier avis (8 %). 92 % des créances Secal⁸⁶ font donc l'objet d'une procédure de recouvrement.
- Dans les 3 mois de la sommation, des actions de recouvrement sont engagées vis-à-vis du débiteur pour moins de la moitié des créances Secal faisant l'objet d'une procédure de recouvrement (40%).
- Dans ce même délai, 87% des créances Secal font toutefois l'objet d'une initiative.
- Lorsque des actions de recouvrement sont entreprises, un suivi dans les 4 mois est effectué dans 72 % des dossiers Secal.
- En fin de compte, seulement 40 % des créances Secal pour lesquelles une action de recouvrement a été menée sont recouvrées après 6 mois.

Dans sa réponse au projet de rapport, l'AGPR a fourni des données pour les 8 premiers mois de 2025 qui permettent de constater une amélioration de ces indicateurs pour la période concernée. Cette amélioration devra être confirmée au terme de l'année 2025 sur la base de statistiques complètes pour 2025.

4.2.2.3 Montants recouverts

Depuis l'intégration des dettes Secal dans First, l'AGPR affirme ne plus avoir la capacité d'isoler les dettes Secal pour identifier les montants cumulés des créances à recouvrer et les sommes cumulées recouvrées, année après année. La Cour des comptes considère que cette situation est préoccupante, dans la mesure où il s'agit d'informations essentielles tant pour le pilotage de la mesure que pour la gestion budgétaire et comptable de l'État. En effet, ces données sont

⁸⁵ L'initiative indique que le dossier a été examiné par un agent avec ou sans action de recouvrement vis-à-vis du débiteur.

⁸⁶ Soit le pourcentage de dossiers pour lequel le débiteur n'a pas effectué de paiement dans le délai d'un mois.

nécessaires pour déterminer l'encours de ces créances repris à l'actif du bilan de l'administration générale de l'État fédéral. Ainsi, selon les informations comptables, l'encours des créances Secal au 31 décembre 2024 était de 452,7 millions d'euros et une réduction de valeur de 403,3 millions a été comptabilisée sur ce montant. Un tel niveau de réduction de valeur est particulièrement significatif et met en évidence la difficulté à recouvrer ce type de créances. Vu les affirmations de l'AGPR, la Cour s'interroge toutefois sur la fiabilité de ces informations comptables. Dans son 182^e Cahier, la Cour des comptes a déjà attiré l'attention sur plusieurs manquements qui font que la réduction de valeur sur les créances fiscales enregistrée en 2024 comporte des erreurs matérielles⁸⁷.

Comme c'était déjà le cas en 2019, l'AGPR ne calcule pas non plus le taux global de recouvrement des créances Secal, ni son évolution selon l'année de naissance de la dette.

Seuls les montants des créances à recouvrer par année (droits constatés) sont disponibles à partir de 2021⁸⁸. Les montants des intérêts et des frais de recouvrement à recouvrer ne sont pas disponibles.

Tableau 4 – Évolution des montants à recouvrer (droits constatés), par année (en euros)

Année	2021	2022	2023	2024
Frais de fonctionnement	6.258.807,18	6.797.051,89	7.338.118,17	8.060.519,63
Avances	39.206.231,67	35.940.645,93	37.271.720,31	38.559.067,15
Arriérés	16.885.769,09	20.404.595,68	21.603.764,59	25.963.148,62
Total	62.350.807,94	63.142.293,50	66.213.603,07	72.582.735,40

Source : Cour des comptes sur base de données transmises par le SPF Finances

Entre 2021 et 2024, on constate un accroissement du montant annuel à recouvrer de 16 %. Cette croissance s'explique en particulier par l'augmentation des arriérés (+54 %).

Le tableau ci-après reprend les montants récupérés par année, de 2021 à 2024. Il ne comprend pas non plus les montants imputés sur les frais de recouvrement et sur les intérêts (données non disponibles).

Tableau 5 – Évolution des montants récupérés entre 2021 et 2024 (en euros)

Année	2021	2022	2023	2024
Frais de fonctionnement	11.427.751,70	8.125.863,17	7.497.970,63	7.225.071,70
Avances	17.124.266,75	20.601.226,58	22.092.293,45	24.345.670,93
Arriérés	14.426.103,60	16.510.769,11	17.585.956,63	18.209.839,31
Total	42.978.122,05	45.237.858,86	47.176.220,71	49.780.581,94

Source : Cour des comptes sur base de données transmises par le SPF Finances

⁸⁷ Cour des comptes, 182^e Cahier – partie I : Observations sur les comptes 2024 de l'administration générale, des services administratifs à comptabilité autonome, des organismes administratifs publics et des organismes assimilés, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, juillet 2025, p. 24, coursdescomptes.be.

⁸⁸ Montants à recouvrer par année, quel que soit le moment de l'introduction du dossier.

Le tableau 6 reprend le pourcentage de montants perçus 12 mois après la date d'échéance et permet d'approcher le taux de recouvrement des créances Secal qui peut être estimé à 26,6 % pour 2024. À titre de comparaison, ce même taux de recouvrement atteint 36 % pour les amendes pénales, 64 % pour l'ISoc et 82 % pour l'IPP.

Tableau 6 – Pourcentage de montants perçus 12 mois après la date d'échéance, année 2024 et 2025⁸⁹
(en euros)

Type de créance	Année	Solde en principal	Montants perçus	Ratio
Créances Secal	2024	67.778.634	18.065.551	26,6 %
	2025	41.597.908	13.708.608	32,9 %

Source : Cour des comptes sur base de données transmises par le SPF Finances

Malgré l'automatisation du processus de recouvrement, le taux de recouvrement des créances Secal 12 mois après la date d'échéance demeure limité.

L'audit initial faisait apparaître un taux de recouvrement cumulé des créances alimentaires de 29,25 % au 31 décembre 2018. Ce taux, fondé sur la comparaison entre les montants cumulés recouverts et les créances cumulées à recouvrer, ne peut toutefois être comparé au taux présenté ci-dessus. En effet, l'AGPR ne fournit plus, à ce jour, de données cumulées permettant un tel calcul.

Dans ce contexte, la Cour des comptes n'est pas en mesure d'évaluer l'efficacité et l'efficacé des mesures de recouvrement entreprises. La Cour constate que le taux de recouvrement des créances Secal 12 mois après la date d'échéance est de 26,6 % en 2024 et passe à 32,9 % en 2025. Cette évolution sur quelques mois devra être confirmée.

4.2.3 Recouvrement international

4.2.3.1 Rôle du service de coopération internationale

Pour récupérer les dettes alimentaires au niveau international, plusieurs instruments juridiques européens et internationaux peuvent être mobilisés⁹⁰.

En Belgique, le SPF Justice est l'autorité centrale désignée comme intermédiaire dans les relations de recouvrement international. Son service de coopération internationale civile (Direction générale Législation, libertés et droits fondamentaux) est chargé du traitement des dossiers de créances alimentaires internationales⁹¹.

Sur demande du SPF Finances ou de citoyens, le SPF Justice peut ainsi entreprendre diverses démarches : la demande d'informations (notamment pour identifier la résidence, la situation

⁸⁹ Pour rappel, il s'agit des données relatives aux 8 premiers mois de l'année 2025.

⁹⁰ Le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (entré en vigueur pour la Belgique le 18 juin 2011), la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille (entrée en vigueur pour la Belgique 1^{er} août 2014) et la convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger (entrée en vigueur pour la Belgique le 1^{er} août 1966).

⁹¹ Au sein de ce service, 5,14 ETP se consacrent aux dossiers « aliments ».

financière ou l'employeur du débiteur), l'obtention d'une décision alimentaire lorsqu'aucun jugement n'a encore été rendu, la modification d'une décision existante (par exemple, si la situation financière d'une des parties a changé), la mise en œuvre de mesures spécifiques (par exemple, faciliter la médiation entre les parties, transmettre des documents judiciaires ou aider à obtenir des preuves) ainsi que la reconnaissance et l'exécution d'une décision en matière d'obligations alimentaires.

Si la demande est traitée en application du règlement européen ou de la convention de La Haye, le SPF Finances peut introduire lui-même la demande via le service de coopération internationale (en tant qu'organisme public requérant). Si la demande est traitée en application de la convention de New York, il doit solliciter du créancier une procuration.

Le service de coopération internationale transmet la demande complète et conforme du Secal à l'autorité centrale étrangère requise. Ensuite, il suit le dossier, adresse les éventuels rappels, analyse et transmet au Secal les informations reçues.

Plusieurs freins au recouvrement international des dettes alimentaires ont été identifiés par le service de coopération internationale :

- La traduction des pièces et des différents échanges de courriers peut allonger la procédure.
- La localisation du lieu de résidence du débiteur peut s'avérer compliquée et, si ce dernier la modifie en cours de procédure, la procédure sera encore ralentie.
- Le service doit composer avec des systèmes juridiques divers et parfois complexes, étant donné que la législation applicable à la procédure d'exécution est celle de l'État requis.
- La coopération avec les autorités centrales étrangères peut parfois être difficile.
- La solvabilité du débiteur peut constituer un frein au recouvrement de la créance.

4.2.3.2 Suivi statistique

Les modalités de suivi des dossiers traités par le service de coopération internationale présentent des lacunes importantes. Les dossiers relevant du règlement européen sont encodés sur une plateforme en ligne, tandis que ceux traités dans le cadre des conventions de La Haye et de New York sont enregistrés dans des tableaux Excel. Ni la plateforme ni les tableaux ne permettent un suivi efficace des dossiers : il est impossible d'identifier les délais de traitement ou d'évaluer l'efficacité des démarches entreprises⁹². En outre, des encodages partiels ou incorrects des dossiers peuvent entraîner des incohérences. Par exemple, lors d'une recherche sur les dossiers clôturés, certains dossiers peuvent être exclus si une date de rappel est restée encodée dans le système, alors qu'ils sont en réalité clôturés.

Conscient de ces difficultés, le service de coopération internationale souhaite améliorer l'encodage des différents types de dossiers, mais il souligne que son manque de ressources disponibles ne permet pas d'amélioration à brève échéance.

Sous réserve des limites évoquées ci-dessus, le **tableau 7** reprend l'évolution du nombre de nouveaux dossiers de recouvrement international des dettes alimentaires par an depuis 2020 pour lesquels la Belgique est l'État requérant.

⁹² La seule donnée disponible qui puisse être ventilée selon les démarches entreprises est le nombre de dossiers ouverts par année.

Tableau 7 – Évolution du nombre de nouveaux dossiers de recouvrement international par année

Année	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Nombre de dossiers	68	491	272	235	380	1.446

Source : Cour des comptes sur la base de données transmises par le SPF Justice

L'annexe reprend le détail par pays de ces nouveaux dossiers. Plus de 90 % des dossiers sont ouverts en vertu du règlement européen.

Les dossiers sont les plus souvent ouverts en vue de la mise en œuvre de mesures spécifiques⁹³ (1.111 dossiers ouverts entre 2016 et 2024, dont 512 à la demande du Secal), de l'exécution de mesures de recouvrement de dettes (458 dossiers ouverts entre 2016 et 2024, dont 320 à la demande du Secal) et de la reconnaissance de dettes (189 dossiers ouverts entre 2016 et 2024, dont 145 à la demande du Secal)⁹⁴.

Le tableau 8 détaille le nombre de dossiers du SPF Finances liés à une ou plusieurs dettes ouvertes avec un code de recouvrement indiquant que le débiteur est sans adresse connue en Belgique et avec un code de recouvrement indiquant que le débiteur est localisé à l'étranger à une adresse connue.

Tableau 8 – Nombre de dossiers Secal avec des dettes ouvertes en code de recouvrement 15 ou 6 au 19 juin 2025

Code de recouvrement	Débiteur sans adresse connue en Belgique	Débiteur localisé à l'étranger avec une adresse connue	Tous les codes
Nombre de dossiers	5.304	331	24.256
Pourcentage des dossiers Secal avec dettes ouvertes	21,86 %	1,36 %	100 %

Source : Cour des comptes sur base de données transmises par le SPF Finances

Le nombre de dossiers ouverts par le service de coopération internationale à la demande du Secal, en vue de mesures de recouvrement (320) est relativement faible au regard du nombre total de situations potentiellement éligibles à une telle intervention. On compte en effet 331 dossiers avec une adresse étrangère connue, pour lesquels le service de coopération internationale pourrait intervenir et auxquels peut s'ajouter une partie des 5.304 dossiers qui impliquent potentiellement des débiteurs à l'étranger.

⁹³ À savoir une demande de renseignements relatifs à l'adresse, au patrimoine, etc.

⁹⁴ Le service de coopération internationale indique que chaque dossier ouvert correspond à une demande formulée par un créancier à l'encontre d'un débiteur. Une demande peut parfois comporter deux décisions à faire exécuter : une décision qui devra être reconnue (demande en reconnaissance et exécution) et une décision exécutoire directement (demande d'exécution). Dans ce cas, il s'agira toujours d'un seul et même dossier. Plusieurs autres cas de figure peuvent toutefois se présenter :

- Une demande de mesures spécifiques (renseignements relatifs à l'adresse, au patrimoine...) peut être introduite en amont d'une procédure de recouvrement. La demande de recouvrement fera alors l'objet d'un nouveau dossier.
- Une demande de modification d'une décision (par exemple, une demande d'augmentation du montant de la pension alimentaire) peut être introduite parallèlement à une demande de recouvrement par le créancier. Dans ce cas, un dossier distinct sera également ouvert.
- Lorsqu'un débiteur est redevable de plusieurs dettes alimentaires distinctes (notamment dans le cadre d'une famille recomposée), plusieurs dossiers peuvent être ouverts à son encontre, un pour chaque dette.

Ce recours limité au service de coopération internationale par le SPF Finances suggère une sous-utilisation de ce levier, principalement en raison des difficultés rencontrées par le service de coopération internationale et d'obstacles pratiques, tels que l'absence d'informations suffisantes sur le débiteur susceptibles d'empêcher l'ouverture d'un dossier formel de coopération internationale.

Lors de l'échange contradictoire, le service de coopération internationale a indiqué avoir sollicité l'appui du service ICT du SPF Justice afin d'améliorer la qualité de sa plate-forme en ligne. Un travail d'amélioration a pu être entamé en 2025 et une première phase d'adaptation de l'outil informatique serait en cours de finalisation. Le service ajoute qu'il n'est actuellement plus en mesure de répondre à des demandes supplémentaires du SPF Finances.

4.2.3.3 Collaboration entre le service de coopération internationale et le SPF Finances

Le SPF Finances ignore le nombre de dossiers qu'il confie au service de coopération internationale et n'effectue pas de suivi spécifique de ces dossiers. Il ne dispose donc pas des résultats des recouvrements obtenus via cette voie.

De plus, les échanges entre le SPF et ce service ne sont pas structurés. Le service de coopération internationale indique avoir communiqué son processus et une check-list par État des documents à produire, mais il estime que les agents du SPF Finances ne l'utilisent pas de manière systématique. Le SPF Finances met en avant le fait que le demandeur ne remet pas toujours les pièces demandées.

En outre, le service de coopération internationale considère que la multiplication des interlocuteurs (en particulier au niveau des équipes Recouvrement) complexifie la coopération et la communication avec le SPF Finances.

En 2023, le SPF Justice a sollicité le SPF Finances afin d'envisager le transfert du rôle d'autorité centrale vers le SPF Finances. Dès lors, un groupe de réflexion a été mis en place notamment pour examiner le transfert de certaines missions vers le SPF Finances ou encore l'envoi de renforts issus de ce même SPF vers le service de coopération internationale du SPF Justice. À ce jour, les discussions entre ces deux SPF n'ont toujours pas abouti à une solution qui permettrait d'améliorer l'efficacité du rôle d'autorité centrale.

4.3 Identification des dettes irrécouvrables

Recommandation 8

Identifier les dettes irrécouvrables et appliquer les procédures prévues lorsque le caractère irrécouvrable des dettes est constaté; cela permettrait notamment au Secal d'avoir une vue plus précise de l'état des créances qu'il gère

SPF Finances



Le classement des créances en différentes catégories par code est un préalable à leur traitement adéquat. Ces codes permettent notamment d'identifier les créances irrécouvrables.

Le SPF Finances indique que, depuis août 2021, les dossiers Secal peuvent faire l'objet, via le module Abandon de l'application Gestion des débiteurs, d'une proposition de décision de clôture du recouvrement pour cause d'irrécouvrabilité. La loi Secal prévoit en effet la possibilité de

suspendre le recouvrement voire d'y renoncer, si le receveur constate l'impossibilité de recouvrer la créance⁹⁵.

Des courriers types sont disponibles afin d'en avertir les demandeurs 9 mois avant la date de prescription. Le courrier précise que plusieurs enquêtes de solvabilité relatives aux revenus et biens du débiteur d'aliments ont été réalisées. Il invite le demandeur à communiquer les informations complémentaires qui pourraient relancer le recouvrement.

À défaut d'informations utiles complémentaires, une lettre annonçant l'impossibilité de recouvrement est envoyée au demandeur. L'étape suivante est la demande d'abandon (total ou partiel) de la dette⁹⁶.

Afin d'encadrer la procédure de demande d'abandon, l'AGPR liste dans un document les critères qui permettent d'attester de l'irrecouvrabilité définitive d'une créance (notamment en cas de débiteur radié d'office depuis 2 ans ou encore lorsque le débiteur est « définitivement » parti pour l'étranger et pour lequel aucune demande d'assistance au recouvrement n'est prévue et/ou possible).

Toutefois, lors de son analyse des dossiers, la Cour des comptes a constaté dans un dossier que cette procédure n'a pas été respectée : aucune demande d'abandon n'a été effectuée, alors que le débiteur était radié d'office depuis 2001.

En 2024, le montant des créances irrécouvrables s'élevait à 184,1 millions d'euros.

Tableau 9 – Montants en euros des créances Secal irrécouvrables en 2024

Codes d'irrecouvrabilité	Montants
Irrécouvrable	61.261.680,13
Débiteur radié d'office	62.342.809,05
Demande d'abandon	29.549.465,73
Abandon	25.802.331,60
Débiteur en détention	5.082.605,58
Effacement judiciaire	28.788,39
Surséance indéfinie (définitive)	59.492,81
Total	184.127.173,29

Source : Cour des comptes sur base de données transmises par le SPF Finances

La Cour des comptes constate que le SPF Finances est en mesure d'identifier et de suivre les créances irrécouvrables, mais qu'il n'est plus à même de fournir le montant cumulé des créances à recouvrer (voir le [point 4.2.2.3](#)), ce qui constitue une situation pour le moins paradoxale.

⁹⁵ Articles 26 et 27 de la loi Secal.

⁹⁶ Seul le directeur régional peut approuver la demande d'abandon.

4.4 Gestion des prescriptions des créances

Recommandation 9

Vérifier les délais de prescription des créances dans tous les dossiers non clôturés et instaurer un système d'alerte automatique

SPF Finances



Lors de l'audit initial, la Cour des comptes relevait que les risques liés à la gestion de la prescription des dettes Secal n'étaient pas maîtrisés, car il n'existait pas de système de gestion automatisé.

Désormais, le SPF Finances indique que les créances Secal disposent du même système de gestion de la prescription que les autres créances recouvrées par l'AGPR sous forme de module dans l'application Gestion des débiteurs. Il ajoute qu'il s'agit d'un système automatique et que toutes les informations relatives à la prescription y sont reprises. Par le biais de ce système, certains utilisateurs (notamment les receveurs) peuvent créer des listes des dettes qui arrivent à prescription et identifier le traitement qui convient le mieux à ces dettes. En outre, le service du *Quality Manager* Recouvrement effectue un contrôle de la gestion des prescriptions : tous les 6 mois, le contrôle d'un échantillon de 30 dettes fiscales et non fiscales dont la prescription intervient dans les 3 mois permet de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion des prescriptions.

Dans son analyse de dossiers, la Cour des comptes n'a relevé aucun problème quant à la gestion des prescriptions, mais relève que cette gestion nécessite un suivi proactif et non automatisé de certains intervenants dans le processus. Les chiffres fournis par l'administration montrent d'ailleurs que certaines dettes sont prescrites (voir le tableau 10).

Tableau 10 – Évolution du nombre de dettes prescrites entre 2021 et 2024

Dettes	2021	2022	2023	2024
Nombre	8	17	9	15
Montant (en euros)	267.373,88	60.119,52	1.874,01	72.132,55

Source : Cour des comptes sur base de données transmises par le SPF Finances

Par ailleurs, la Cour des comptes constate que l'automatisation du système n'est pas complète, car un système d'alerte automatique n'a toujours pas été instauré. À cet égard, le SPF Finances indique que le projet d'automatisation complète est en cours et devrait être opérationnel dans First en 2026.

4.5 Conclusions et recommandations additionnelles

La mise en œuvre des recommandations relatives au recouvrement des créances Secal révèle des avancées contrastées.

L'intégration des créances Secal dans les applications de recouvrement First et Gestion des débiteurs a permis une gestion informatisée des différentes tâches de recouvrement. Cependant, les enquêtes de solvabilité effectuées ne sont pas mentionnées dans les dossiers de manière claire et structurée.

En ce qui concerne la stratégie d'octroi de plan de paiement au débiteur d'aliments, les conditions ont évolué à plusieurs reprises. Toutefois, aucune évaluation n'a été menée par le SPF Finances afin

de garantir que sa stratégie est adaptée à la situation financière des débiteurs du Secal. Pourtant, les données relatives aux plans de paiement accordés sont désormais disponibles de manière consolidée.

Par ailleurs, la mise en œuvre des actions de recouvrement s'inscrit dorénavant dans une stratégie unique, applicable à toutes les créances fiscales et non fiscales. Dans le cadre de ce processus de recouvrement générique, l'approche de recouvrement ne prend pas suffisamment en compte les spécificités des créances Secal, même si l'administration traite ces créances avec la rigueur nécessaire. Le taux de recouvrement 2024 des créances Secal après 12 mois demeure par ailleurs assez faible (26,6 %) et reste inférieur à celui des autres créances fiscales et non fiscales, notamment en raison de la capacité financière limitée des débiteurs d'aliments, voire de leur insolvabilité. Ce taux pour les 8 premiers mois de 2025 (32,9 %) traduit une amélioration qui devra se confirmer.

L'audit initial faisait apparaître un taux de recouvrement cumulé des créances alimentaires de 29,25 % au 31 décembre 2018. Ce taux, fondé sur la comparaison entre les montants cumulés recouverts et les créances cumulées à recouvrer, ne peut toutefois être comparé au taux de recouvrement après 12 mois de 26,6 %. L'AGPR affirme ne plus avoir la capacité de fournir de données cumulées permettant le calcul qui avait été réalisé lors de l'audit initial. Cette situation est préoccupante, car elle concerne des informations essentielles, tant au pilotage de la mesure qu'à la gestion budgétaire et comptable de l'État. Dans ce contexte, la Cour des comptes n'est pas en mesure d'évaluer l'efficacité ni l'efficacité des mesures de recouvrement entreprises.

Par ailleurs, l'importance de la réduction de valeur (403,3 millions d'euros) comptabilisée sur l'en-cours des créances Secal au 31 décembre 2024 (452,7 millions d'euros) dans le compte général de l'administration fédérale tend à démontrer la faible probabilité de recouvrement de ces créances. La fiabilité de ces informations comptables pose néanmoins question, compte tenu des affirmations de l'AGPR et des manquements déjà relevés par la Cour des comptes lors de son contrôle du compte général de l'administration générale.

L'audit de suivi a également mis en évidence des difficultés relatives au recouvrement international des créances alimentaires. Le suivi des dossiers s'avère lacunaire, autant du côté du SPF Finances que du SPF Justice. De plus, les échanges entre ces deux SPF ne sont pas structurés et ne leur permettent pas de se coordonner efficacement. Ces lacunes entravent le recours au recouvrement international des créances Secal. Un groupe de travail a été mis en place afin d'améliorer l'efficacité de cette procédure.

Concernant les créances irrécouvrables, la gestion informatisée du processus de recouvrement permet de les identifier. Des procédures sont également mises en place afin que ces créances soient traitées de manière adéquate et conduisent, si nécessaire, à leur abandon.

Enfin, en ce qui concerne la gestion des délais de prescription des créances, un module spécifique dans l'application Gestion des débiteurs permet un suivi informatisé. Ce suivi nécessite une gestion proactive de certains intervenants. Le système d'alerte automatique n'est pas encore instauré. Le SPF Finances annonce sa mise en place en 2026.

Ces constats ont conduit à formuler de nouvelles recommandations, reprises dans le tableau ci-dessous :

Thématique	Recommandations	Destinataires
Recouvrement des créances	Prendre en compte les spécificités des créances Secal dans la procédure générique actuelle de recouvrement	SPF Finances
	Documenter les enquêtes de solvabilité dans le dossier électronique de manière simple, claire et structurée et réévaluer leur périodicité	SPF Finances
	Favoriser le recours au recouvrement international (le cas échéant via des demandes d'informations préalables) et examiner les pistes d'amélioration de l'efficacité de ce recouvrement (conclusion d'un protocole qui encadre efficacement la collaboration entre le SPF Justice et le SPF Finances prévoyant, le cas échéant, un transfert de personnel)	Législateur, SPF Finances et SPF Justice

Chapitre 5

Gestion des paiements

5.1 Gérer les imputations

Recommandation 10

Gérer l'ensemble des imputations des montants récupérés par le Secal dans une même application, les frais de recouvrement étant actuellement traités à part

SPF Finances



Les imputations des montants récupérés sur les créances ouvertes sont traitées automatiquement dans l'application First.

Toutefois, des interventions manuelles peuvent s'avérer nécessaires, notamment lorsque les communications de paiement ne sont pas structurées ou lorsqu'une correction d'imputation s'impose en raison d'une erreur.

À ce jour, le SPF Finances ne dispose pas de données permettant d'estimer la proportion d'imputations effectuées manuellement ni celle des erreurs d'imputation, qu'elles soient techniques ou manuelles.

5.2 Ordre d'imputation légale

Recommandation 11

Examiner dans quelle mesure l'ordre d'imputation légale des montants récupérés par le Secal et la hauteur des frais de fonctionnement du Secal peuvent faire obstacle à l'objectif poursuivi par la loi et adapter au besoin la législation

Législateur,
commission
d'évaluation



Conformément à l'article 23 de la loi Secal, tout paiement effectué par le débiteur d'aliments est imputé selon un ordre défini. Les montants sont affectés dans l'ordre suivant :

1. aux frais de recouvrement avancés par le Secal ;
2. aux frais de fonctionnement ;
3. aux intérêts ;
4. aux avances accordées ;
5. à la différence entre le montant de la pension alimentaire et celui de l'avance ;
6. et enfin aux arriérés existant à la date de la demande d'intervention.

Le SPF Finances applique les règles légales d'imputation des montants récupérés dans le cadre du Secal. Ces règles sont appliquées automatiquement dans First et ne comportent pas d'exception (contrairement à ce qui avait été observé lors de l'audit initial). La Cour des comptes n'a relevé aucun manquement au respect de l'ordre légal lors de l'examen des dossiers.

Bien que l'ordre soit respecté, la Cour des comptes constate que celui-ci est défavorable aux créanciers d'aliments.

Par ailleurs, les frais de fonctionnement du Secal, supportés par le débiteur d'aliments, s'élèvent à 13 % des sommes à recouvrer ou à percevoir en principal, comme c'était le cas dans l'audit initial. Avant 2014, le Secal prélevait des frais de fonctionnement, tant pour les créanciers que pour les débiteurs. Ces frais étaient de 5 % pour le créancier et de 10 % pour le débiteur.

À ce jour, le SPF n'a pas évalué l'impact de l'ordre d'imputation légal, ni celui du niveau des frais de fonctionnement, au regard de l'objectif de lutte contre la précarité des créanciers d'aliments poursuivi par la loi. L'administration annonce toutefois, lors de la procédure contradictoire, que ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'une prochaine commission d'évaluation. Elle attire également l'attention sur le fait qu'une modification de l'ordre d'imputation impliquerait, d'une part, l'obligation de modifier l'ordre d'imputation prévu dans le CRAF et, d'autre part, un impact budgétaire conséquent rendant indispensable une analyse budgétaire.

5.3 Apurer les paiements en attente

Recommandation 12

Apurer les paiements en attente en identifiant et en imputant correctement ceux qui n'ont pas pu être imputés

SPF Finances



5.3.1 Registre d'attente

Pour s'acquitter de leurs dettes fiscales et non fiscales, les débiteurs doivent effectuer leurs paiements sur le compte financier unique de l'AGPR. Les paiements sont imputés sur les dettes concernées à partir de ce compte.

Le registre d'attente regroupe les paiements effectués sur ce compte unique par des débiteurs d'aliments qui n'ont pas pu être imputés automatiquement, notamment en raison de l'absence ou de l'ambiguïté de la communication jointe au paiement (par exemple, une communication non structurée). Ces paiements sont conservés dans ce registre en attendant qu'ils puissent être identifiés et affectés à une ou plusieurs créances.

L'imputation des paiements en attente dans le registre est confiée à 98 agents.

Toutes créances confondues, les montants non imputés repris dans le registre d'attente restent conséquents, comme l'indique le tableau suivant.

Tableau 11 – État du registre d'attente, à une date précise

Date	Montant du stock (en euros) – tous types de créances confondus	Nombre de nouveaux paiements – tous types de créances confondus
Décembre 2024	141.983.622,03	66.771
Mai 2025	208.211.600,96	71.766

Source : Cour des comptes sur base de données transmises par le SPF Finances

Dans sa réponse au projet de rapport, le SPF Finances précise que le registre d'attente fait l'objet d'un suivi via des indicateurs clés de performance. L'un des principaux KPI indique ainsi que 99,73 % des paiements en attente sont traités dans un délai de 3 mois.

Lors de l'audit initial, les montants non imputés étaient en attente sur le compte général du Secal. Le volume de ces montants pouvait donc être identifié. Depuis l'intégration du Secal à la procédure de recouvrement commune, le compte financier unique de l'AGPR implique que tous les montants en attente d'imputation se retrouvent dans un même registre. Le SPF Finances n'est donc plus en mesure d'isoler les montants relatifs aux dettes Secal inscrits dans le registre d'attente, ce qui empêche tout suivi spécifique de leur évolution.

5.3.2 Modalités d'imputation

En l'absence d'indication claire du débiteur quant à la dette qu'il souhaite apurer, l'imputation de ces paiements relève du « choix du fonctionnaire compétent », comme prévu par l'article 18 du CRAF⁹⁷. Il en va de même pour les montants récupérés via un recouvrement forcé, lorsqu'il porte sur plusieurs dettes.

En pratique, le SPF Finances applique dans ce cas la méthode Fifo (*First In First Out*) qui consiste à imputer les montants perçus sur les dettes par ordre d'ancienneté. Cette méthode ne prévoit aucune préséance pour les créances alimentaires, sauf en cas de saisie-arrêt visant une dette Secal.

Concrètement, les montants sont d'abord imputés, quelle que soit leur origine, aux frais de recouvrement et de fonctionnement, puis, selon la méthode Fifo, aux dettes les plus anciennes.

Une exception est prévue en cas de saisie-arrêt visant une dette Secal : après les frais, les montants perçus sont imputés prioritairement sur la dette Secal avant d'être répartis selon l'ordre chronologique. Cette exception vise à respecter le régime spécifique de la quotité saisissable. Elle nécessite néanmoins pour l'instant une intervention manuelle, faute d'adaptation du système informatique. À la suite de la procédure contradictoire, le SPF Finances annonce que cette exception sera intégrée dans les règles d'imputation automatique lors d'une révision prévue en 2026.

La méthode Fifo permet certes d'apurer plus aisément les paiements du registre d'attente. Toutefois, son application par défaut peut s'avérer défavorable aux créanciers d'aliments. En cas de dettes fiscales ou non fiscales du débiteur antérieures à l'intervention du Secal, les créances alimentaires risquent en effet d'être traitées en dernier, ce qui diminue significativement les chances de recouvrement. Ce phénomène est accentué par le fait que la date prise en compte pour l'application de cette méthode est la date de début de l'intervention du Secal, et non la date à laquelle la pension alimentaire aurait dû être initialement versée. Le « choix du fonctionnaire compétent » qui se traduit par l'application de la méthode Fifo peut donc, au niveau individuel, s'avérer soit favorable au créancier si la dette Secal du débiteur est antérieure aux autres dettes, soit défavorable dans le cas contraire. Dans ce dernier cas, la méthode Fifo paraît difficilement conciliable avec l'objectif du Secal, qui est de garantir une aide effective aux créanciers d'aliments.

Une meilleure prise en compte de cet objectif pourrait consister à accorder une priorité systématique aux créances alimentaires, à l'image de la logique poursuivie par la loi du 12 mai 2014, qui a

⁹⁷ En cas d'indication claire du débiteur (client paie volontairement avec communication structurée liée à une dette précise ou avec une communication libre qui indique le souhait d'une imputation sur une dette précise), les paiements sont d'abord imputés sur la dette faisant l'objet de l'intention du paiement.

adapté la loi hypothécaire pour conférer un privilège général à ces créances en cas de concours⁹⁸. Un tel privilège a été ajouté par la loi du 12 mai 2014 dont les travaux parlementaires mentionnent que « *les dettes alimentaires diffèrent fondamentalement des autres créances* » et que « *l'introduction, dans la loi hypothécaire, d'un privilège général sur les biens meubles permettrait de répondre non seulement à la nécessité de conférer une place particulière aux dettes alimentaires en cas d'insolvabilité financière (tant en cas de faillite que dans le cadre d'un règlement collectif de dettes), mais aussi à l'intérêt légitime de la société de maintenir les chances de réussite d'un règlement collectif de dettes* ».

Enfin, la Cour des comptes relève que le créancier n'est pas informé de l'ordre d'imputation appliqué, ce qui nuit à la transparence du processus.

L'application de la méthode Fifo est susceptible de garantir une imputation plus rapide des paiements en attente. Toutefois, la Cour des comptes ne dispose pas d'éléments lui permettant d'évaluer le volume des paiements Secal en attente dans le registre, ni le délai de traitement de ces paiements. La Cour ne peut pas non plus évaluer si des paiements à imputer qui aboutissaient auparavant sur le registre d'attente Secal faute de communication claire sont imputés au remboursement d'autres dettes. Dans ce contexte, la Cour n'est pas en mesure d'évaluer la mise en œuvre de cette recommandation.

5.4 Conclusions et nouvelle recommandation

La mise en œuvre des recommandations relatives à la gestion des paiements montre des avancées contrastées.

En ce qui concerne les paiements, la gestion des imputations des montants récupérés sur les créances ouvertes est traitée automatiquement dans l'application First (à l'exception des cas où les communications sont non structurées ou lorsqu'une rectification manuelle est nécessaire). Cette gestion automatisée constitue une avancée.

S'agissant de l'ordre d'imputation légal et des frais de fonctionnement du Secal, aucune évaluation n'a été menée par le SPF Finances quant à leur impact potentiel sur les objectifs de la loi Secal, en particulier la lutte contre la précarité. L'ordre légal d'imputation, appliqué de manière systématique par le SPF, reste défavorable aux créanciers d'aliments, tandis que le taux des frais de fonctionnement de 13 % fixé par la loi est demeuré inchangé.

En ce qui concerne le passage à un compte unique pour toutes les créances et l'apurement des paiements en attente, le SPF applique la méthode Fifo lorsque le débiteur n'exprime pas d'intention claire ou que des montants sont récupérés via une action de recouvrement forcé. Cette méthode consiste à imputer les paiements en priorité sur les dettes les plus anciennes, sans accorder de priorité aux créances Secal (sauf en cas de saisie-arrêt). Cette méthode facilite certes le traitement

⁹⁸ Conformément aux articles 12, 13 et 19 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, le créancier alimentaire a « *un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires* ». Entre les différents créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges. En ce qui concerne les créances sur la généralité des biens meubles (donc la créance alimentaire), l'ordre des créanciers est le suivant :

1. les frais de justice faits dans l'intérêt commun des créanciers;
2. les frais funéraires en rapport avec la condition et la fortune du défunt;
3. les frais de dernière maladie pendant un an;
4. les créances alimentaires, dont le montant ne peut pas dépasser 15 000 euros;
5. [...]

des paiements en attente, mais, lorsque le débiteur a des dettes antérieures aux dettes Secal, cette méthode peut désavantager le créancier alimentaire et contrecarrer l'objectif de lutte contre la précarité poursuivi par la loi Secal. En outre, le créancier n'est pas informé de l'application de cette méthode Fifo. Le SPF pourrait s'inspirer de la *ratio legis* de la loi du 12 mai 2014, qui introduit un privilège général des créances alimentaires sur les autres créanciers en cas de concours de créanciers.

Ces constats ont conduit à formuler une nouvelle recommandation, reprise dans le tableau ci-dessous :

Thématique	Recommandations	Destinataires
Gestion des paiements	Identifier l'impact du système d'imputation appliqué par l'administration, examiner son adéquation aux objectifs poursuivis par le Secal (entre autres la lutte contre la précarité) et, le cas échéant, adapter la législation	Législateur et SPF

Dans sa réponse, le SPF Finances explique que la méthode Fifo est la solution la plus pragmatique et efficace compte tenu du cadre légal, du processus générique et de différentes contraintes (transparence, charge de travail, automatisation, etc.). Dans cette optique, des alternatives à cette méthode seraient très difficiles à mettre en œuvre. La réponse de l'administration ne constitue pas une évaluation de l'impact de la méthode Fifo ni de son adéquation aux objectifs poursuivis par le Secal. Elle ne rencontre donc pas la recommandation de la Cour des comptes.

Chapitre 6

Outils informatiques, suivi et encadrement des missions du Secal

6.1 Logiciels de gestion des dossiers

Recommandation 13

Mettre en place rapidement des solutions informatiques intégrées, durables et structurées pour gérer les dossiers, de l'introduction de la demande d'intervention du Secal au recouvrement final des créances alimentaires

SPF Finances



Des solutions informatiques intégrées ont été mises en œuvre. Les applications First et Alim IDS permettent l'automatisation de nombreux processus et sont interconnectées (voir les [chapitres 3](#) et [4](#)). Alim IDS permet ainsi d'obtenir un aperçu des paiements comptabilisés dans First quasiment en temps réel⁹⁹.

Ces outils constituent une avancée significative en matière de gestion des dossiers, de l'*intake* jusqu'au recouvrement des créances alimentaires.

6.2 Indicateurs clés de performance

Recommandation 14

Définir des objectifs et des indicateurs clés de performance (KPI) pour le traitement des demandes; redéfinir les objectifs et les KPI pour le recouvrement des créances

SPF Finances



6.2.1 Processus *intake*

Actuellement, aucun KPI n'a été formellement défini pour le processus *intake*.

Toutefois, le SPF Finances précise que des travaux sont en cours afin de structurer ces KPI sur la base des indicateurs transmis à la commission d'évaluation. Ces indicateurs portent principalement sur le recours au dispositif (nombre de dossiers ouverts, nouveaux dossiers, types de demandes, nombre de dossiers avec des frais extraordinaires, montant des avances, nombre d'enfants et de familles bénéficiaires, etc.) (voir le [chapitre 2](#)).

⁹⁹ Une consultation des paiements dans First demeure parfois encore nécessaire pour les agents de l'*intake*, notamment pour voir les paiements en attente dans le registre d'attente ou pour vérifier les données du compteur IDS afin de s'assurer que six paiements consécutifs ont été exécutés par le débiteur d'aliments afin de lui permettre de payer la pension alimentaire directement au créancier d'aliments (conformément à l'article 11 de la loi Secal).

Cependant, le SPF Finances devrait fixer des KPI sur les délais de traitement, ces données étant par ailleurs disponibles au sein du SPF (voir le [point 3.4](#)). Ces KPI permettraient notamment de vérifier le respect du délai de 30 jours prévu, à compter de la réception d'une demande complète, pour décider du droit du créancier d'aliments à l'intervention du Secal¹⁰⁰. Selon les données du SPF Finances pour 2024, seuls 17 dossiers sur 2.905 ont accusé un délai de plus de 30 jours (de 31 à 40 jours), soit 0,58 % des dossiers concernés.

6.2.2 Processus de recouvrement

Pour encadrer le processus de recouvrement, le SPF Finances a mis en place, depuis 2024, de nouveaux KPI disponibles via un tableau de bord SAS (*Statistical Analysis System*). La plupart de ces indicateurs permettent de réaliser une analyse par nature de dettes. Ils sont actualisés mensuellement et accessibles au receveur de chaque bureau et au management de l'AGPR.

Il existe actuellement 17 KPI reprenant toutes les natures de créances. Ils visent notamment :

- les actions de recouvrement effectuées dans les 3 mois qui suivent le début de la phase de recouvrement amiable ;
- la proportion de dettes en phase de recouvrement actif, pour lesquelles la dernière action date de maximum 4 mois ;
- la proportion des montants perçus dans les 12 mois de l'échéance de la dette.

De plus, le calcul et l'objectif de chaque KPI sont repris dans une fiche spécifique.

Les différents aspects de la mission de recouvrement sont couverts par ces KPI. Toutefois, la Cour des comptes constate que certains KPI présentent des données peu interprétables. Il s'agit particulièrement de ceux relatifs aux actions de recouvrement effectuées via huissier de justice, tiers ou notaire et plans de paiement : les résultats de ces KPI ne permettent pas de comparer les actions de recouvrement entre elles. De plus, les pourcentages obtenus sont parfois manifestement incorrects, puisque supérieurs à 100¹⁰¹.

Par ailleurs, puisque l'AGPR ne dispose pas des données relatives aux montants cumulés des créances à recouvrer en fonction de leur ancienneté, elle n'est pas en mesure de déterminer un KPI portant sur le taux de recouvrement total. De même, les montants cumulés des créances qui ont fait l'objet d'un abandon ne sont pas exploités au travers d'indicateurs. Ces données sont pourtant nécessaires au pilotage du recouvrement des créances Secal.

La Cour des comptes constate que l'intégration des créances Secal dans un processus générique de recouvrement entrave la collecte de données qui leur sont spécifiques, ce qui limite la prise en compte des particularités de ce type de créance dans la stratégie de recouvrement.

¹⁰⁰ Conformément à l'article 9 de la loi Secal.

¹⁰¹ À titre d'exemple, le pourcentage des actions de recouvrement effectuées via un tiers ou notaire en 2024 est égal à 129.

6.3 Ressources humaines affectées au traitement des dossiers

Recommandation 15

Assurer un suivi et une planification plus détaillée des ressources humaines affectées au traitement des dossiers Secal ; identifier les déséquilibres de charge de travail entre agents et entre bureaux ainsi que les situations critiques d'absence de personnel et y réagir plus rapidement

SPF Finances



6.3.1 Processus intake

Une réforme organisationnelle du SPF Finances est intervenue en octobre 2024 (voir le [chapitre 1](#)). Jusqu'alors, les tâches liées à l'*intake* étaient réparties entre les onze infocentres. Dorénavant, l'*intake* constitue un service à part entière de l'AGPR, divisé en deux équipes (francophone et néerlandophone), tandis qu'une équipe polyvalente basée à Eupen/St-Vith traite les dossiers relevant du rôle linguistique germanophone. En janvier 2025, 52 collaborateurs et 2 chefs d'équipe étaient affectés aux missions *intake* du Secal.

Cette réorganisation a permis d'introduire une gestion collective des dossiers selon le principe du « basket »¹⁰². Celle-ci favorise la répartition équitable des tâches au sein de chaque équipe, permet une meilleure gestion des absences et met fin au système antérieur de gestionnaire unique par dossier.

Par ailleurs, une évaluation de la charge de travail est en cours pour l'ensemble de l'AGPR. L'objectif est d'analyser le temps nécessaire à l'exécution des différentes tâches liées à l'*intake* pour estimer le nombre d'équivalents temps plein (ETP) nécessaire. Sur la base de l'évaluation en cours, le SPF Finances indique que, pour ce qui concerne l'administration de la perception, « *le nombre actuel d'agents est suffisant pour assurer le traitement des dossiers intake dans des conditions normales d'activité* ».

6.3.2 Processus de recouvrement

Il n'existe plus d'équipes de recouvrement uniquement dédiées au recouvrement de créances Secal (voir le [chapitre 1](#)). Désormais, 65 bureaux sont compétents pour toutes les créances fiscales et non fiscales à recouvrer¹⁰³ auprès de personnes physiques. Cette organisation traduit la stratégie de recouvrement qui s'applique par débiteur. Ces bureaux comptent 1.086 collaborateurs et 65 chefs d'équipe. Le nombre d'ETP spécifiquement affectés au Secal ne peut donc être déterminé.

Le travail des bureaux de recouvrement est organisé par territoire et les dossiers sont attribués en fonction de la localisation du débiteur. Afin de mieux répartir la charge de travail, le SPF Finances envisage d'élargir le champ d'intervention de ces équipes au-delà de leur zone géographique habituelle. Sur la base de l'évaluation de la charge de travail en cours pour l'AGPR, le SPF indique que, pour ce qui concerne le recouvrement, « *la charge de travail en son sein est importante. Pour continuer à pouvoir réaliser ses missions, l'administration du recouvrement met en place des projets visant à obtenir des gains de productivité (par exemple : Argus)* ».

¹⁰² Le travail en « basket » désigne une organisation dans laquelle les dossiers à traiter ne sont pas attribués nominativement à un agent précis, mais regroupés dans un réservoir commun (« basket » ou « corbeille »). Les membres d'une équipe y accèdent collectivement et prennent en charge les dossiers au fur et à mesure, selon leur disponibilité, leur compétence ou des priorités établies.

¹⁰³ Ces bureaux sont répartis dans les huit directions suivantes : Anvers, Bruxelles 1, Bruxelles 2, Flandre orientale et occidentale, Hainaut, Liège-Luxembourg, Limbourg-Brabant flamand et Namur-Brabant wallon.

Il ressort de l'analyse des résultats de certains KPI qu'une des directions opérationnelles en charge du recouvrement présente des résultats plus faibles. Il conviendrait de vérifier si cet écart s'explique par une charge de travail plus importante ou par la situation socio-économique plus fragile des débiteurs pris en charge par cette direction. Dans sa réponse au projet de rapport, le SPF Finances explique principalement cet écart par la prise en charge dans cette direction des dossiers relatifs au recouvrement international des créances alimentaires.

Tableau 12 – Indicateurs clés de performance « recouvrement » de l'AGPR, par direction opérationnelle

Direction opérationnelle	Pourcentage de dettes pour lesquelles une initiative a été prise dans les 3 mois après l'envoi de la sommation	Pourcentage de dettes dont le suivi des actions en cours est effectué dans les 4 mois	Pourcentage de montants perçus 12 mois après la date d'échéance
Hainaut	95	96	26
Liège et Luxembourg	95	95	26
Namur et Brabant wallon	97	98	36
Anvers	93	93	26
Bruxelles 1 (Centre)	58	34	15
Bruxelles 2	94	93	29
Flandre orientale	95	93	32
Brabant flamand et Limbourg	94	95	35
Moyenne pour toutes les directions opérationnelles	87	72	27

Source : Cour des comptes sur base de données transmises par le SPF Finances

6.4 Description, application uniforme et contrôle des processus

Recommandation 16

Vérifier l'application uniforme des instructions administratives relatives au Secal par les bureaux locaux ; décrire de manière détaillée et actualisée les processus du Secal

Recommandation 17

Planifier et réaliser des contrôles relatifs au Secal, notamment concernant le calcul de la dette ; intégrer le Secal au manuel de contrôle des recettes non fiscales utilisé par l'AGPR

SPF Finances



6.4.1 Processus intake

Les processus encadrant les activités *intake* sont détaillés et régulièrement actualisés.

Cependant, la description des processus ne constitue pas, à elle seule, une garantie d'un traitement uniforme des dossiers, notamment en ce qui concerne la gestion des jugements à effet rétroactif ou des situations de décès du débiteur (voir le [chapitre 4](#)).

En outre, la Cour des comptes constate que certains éléments détectés dans son analyse de dossiers ne permettent pas de garantir l'application uniforme des procédures :

- Il n'est pas toujours possible de vérifier l'exhaustivité des travaux réalisés par les agents dans Alim IDS et CDIS. Par exemple, il est rarement fait mention de la consultation du fichier central des avis de saisie ou du Moniteur belge. La procédure prévoit pourtant une telle consultation pour vérifier si le demandeur et/ou le débiteur sont concernés par un règlement collectif de dettes ou une administration provisoire¹⁰⁴ ou si le demandeur a déjà engagé des poursuites par l'intermédiaire d'un huissier de justice. De même, les réponses données par le débiteur à la notification d'intervention du Secal ne sont pas consultables, même lorsque l'agent mentionne l'existence d'une telle réaction dans Alim IDS. Enfin, les preuves de paiement ayant mené à une réduction des arriérés ne sont pas toujours disponibles.
- La fonctionnalité permettant aux agents d'ajouter des notes dans Alim IDS pour documenter les travaux réalisés est exploitée de manière très inégale. La présence, la clarté et le niveau de détail de ces notes varient considérablement d'un dossier à l'autre, ce qui nuit à la traçabilité des actions et à la compréhension des décisions prises. Cette problématique est particulièrement importante dans un contexte où plusieurs agents peuvent être amenés à intervenir successivement sur un même dossier. Conscient de ces enjeux, le SPF Finances a indiqué qu'un groupe de travail est actuellement en place afin d'identifier et de promouvoir de bonnes pratiques en matière de rédaction des notes, notamment en ce qui concerne leur complétude, leur lisibilité et l'usage d'abréviations standardisées.
- Tous les documents générés automatiquement ne sont pas toujours archivés dans Alim IDS, ce qui complique l'établissement d'un historique complet du traitement du dossier.
- Les dossiers migrés de l'ancienne application vers Alim IDS présentent des contraintes spécifiques qui compliquent le contrôle de l'exhaustivité du traitement et nuisent à l'application uniforme des procédures. Certains documents, notamment les notifications de la demande d'intervention au débiteur d'aliments ou les courriers informant le demandeur de l'acceptation de la demande, peuvent être partiellement ou totalement absents. Par ailleurs, les avances versées avant la migration ne sont pas systématiquement visibles dans la nouvelle application. Enfin, lorsque de nouvelles informations modifient le montant des arriérés migrés, des calculs manuels restent nécessaires, ce qui augmente le risque d'erreurs et de traitement hétérogène, comme déjà souligné lors de l'audit initial.

De nombreux processus ont été automatisés dans le cadre d'Alim IDS, dont le calcul de la dette. Cette automatisation permet d'encadrer et de contrôler le travail des agents.

En outre, l'onglet Monitoring dans Alim IDS permet aux chefs d'équipe de visualiser le travail effectué par les agents (par exemple, le nombre de nouvelles demandes encodées ou le nombre de décisions d'avances). Toutefois, il n'y a pas de contrôles hiérarchiques effectués a posteriori sur des dossiers traités par l'*intake* ou un échantillon de ceux-ci.

Dans sa réponse au projet de rapport, le SPF Finances annonce que des contrôles systématiques relatifs à l'*intake* seront développés par un *Quality Manager* et intégrés à l'application WorkflowC.

¹⁰⁴ L'administration provisoire est une mesure où un tiers, nommé par décision de justice, est chargé de gérer temporairement les affaires d'une personne morale (entreprise) ou d'une personne physique (par exemple, en cas d'incapacité à gérer ses biens).

6.4.2 Processus de recouvrement

Les dettes Secal ne s'inscrivent pas dans un processus de recouvrement individualisé, mais dans un processus de recouvrement générique qui est régulièrement actualisé. Ces processus décrivent les différentes activités à réaliser.

L'analyse de dossiers montre que les processus sont généralement suivis. La Cour des comptes relève toutefois quelques erreurs :

- Certains documents, tels que les refus d'un plan de paiement ou les demandes de renseignements envoyés à l'autorité centrale, ne sont pas toujours archivés dans les applications dédiées, ce qui peut compliquer le suivi complet d'un débiteur.
- Pour certaines dettes, le code de recouvrement n'est pas adapté (par exemple, les dettes sont mentionnées comme irrécouvrables pour cause de débiteur radié d'office, alors que ce dernier est décédé et que ses dettes sont potentiellement exigibles auprès de ses héritiers), ce qui peut donner une indication erronée sur les actions à effectuer ou sur un état global des dettes.

Depuis 2022, les dettes Secal sont reprises dans les listings de contrôle disponibles dans l'application WorkflowC. Il existe 5 types de contrôles visant notamment la gestion des prescriptions ou encore le respect de la stratégie de recouvrement des dettes irrécouvrables, pour lesquels le processus est explicité (action visée, fréquence, seuil, échantillonnage). Il s'agit de contrôles manuels (trimestriels ou semestriels) réalisés sur la base d'un échantillon de créances sous la direction du *Quality Manager* Recouvrement. L'échantillon comporte généralement 30 dettes (fiscales et non fiscales) par équipe de recouvrement.

Ces contrôles font l'objet de rapports destinés au management, disponibles dans l'application. Ils aboutissent à des constats et recommandations qui ont permis, selon le SPF Finances, certaines améliorations. Celles-ci concernent le suivi des dettes, le bon usage des codes de recouvrement, les commentaires dans les dossiers ou encore le recours aux actions de recouvrement plus complexes.

Cependant, il ressort des entretiens réalisés avec le SPF Finances que le contrôle est parfois difficile à réaliser, notamment en raison d'un manque d'informations dans les dossiers concernant, entre autres, les données récoltées relatives à la solvabilité du débiteur.

La Cour des comptes constate que la méthode d'échantillonnage ne garantit pas toujours le contrôle d'un nombre suffisant de dettes Secal. En effet, compte tenu de leur importance moindre dans le montant global des dettes, l'administration donne actuellement la priorité au contrôle d'autres dettes : celles relatives à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée.

6.5 Commission d'évaluation

Recommandation 18

Respecter l'obligation de publication annuelle du rapport d'évaluation de la commission d'évaluation instaurée par la loi Secal du 21 février 2003

Commission
d'évaluation,
SPF Finances et
législateur



Depuis 2003, la loi relative au Secal prévoit la mise en place d'une commission d'évaluation chargée, d'une part, de rédiger un rapport annuel d'évaluation destiné au ministre des Finances et au ministre du Budget et, d'autre part, de leur soumettre des avis¹⁰⁵. Un arrêté royal du 10 août 2005 fixe la composition et le fonctionnement de cette commission¹⁰⁶.

Cette commission a remis sept rapports d'évaluation relatifs aux années 2004 à 2010. De 2011 à 2023, aucun rapport n'a été publié, principalement au motif que la commission n'était pas valablement constituée. En 2016, la commission s'est réunie à plusieurs reprises, mais elle n'a pas établi de rapport. De 2017 à 2023, n'étant de nouveau plus valablement constituée¹⁰⁷, elle ne s'est plus réunie. En mars 2023¹⁰⁸, les réunions de la commission ont repris. Depuis cette date, elle s'est réunie à quatre reprises¹⁰⁹. Un rapport d'évaluation a été établi pour 2024 et transmis au ministre des Finances et au ministre du Budget. Selon la loi Secal¹¹⁰, le ministre des Finances doit déposer ce rapport au Parlement, accompagné de commentaires. À la fin des travaux d'audit, ce rapport ne figurait toutefois pas sur le site web de la Chambre des représentants sous l'onglet Rapports déposés en exécution d'une loi.

La commission d'évaluation est composée comme suit :

- 10 membres-conseillers (6 parlementaires de différents partis politiques et 4 représentants de groupements d'intérêt, tels la Ligue des familles, Gezinsbond, Nederlandstalige Vrouwenraad...);
- 10 membres-fonctionnaires (issus de divers services du SPF Finances) désignés pour une période de 6 ans.

Lors de la première réunion du 3 octobre 2023, seuls deux parlementaires étaient présents. Les travaux de la commission, lors des 3 réunions qui ont suivi, se sont déroulés en l'absence de parlementaire. L'un des parlementaires désigné comme membre-conseiller et quatre autres désignés comme membres-conseillers suppléants ne siègent plus à la Chambre des représentants à la suite des élections de juin 2024. Il conviendrait dès lors de remplacer ces membres.

Par ailleurs, le rapport de l'année 2024 présente un champ d'analyse plus restreint que celui prévu par la loi. En pratique, la commission dit fonctionner comme une antenne qui capte des signaux, les enregistre et les transmet, sans procéder à une évaluation approfondie de la pertinence et du degré de réalisation des objectifs de la loi du 21 février 2003, ni de son efficacité, de son impact ou

¹⁰⁵ Voir article 29 de la loi du 21 février 2003.

¹⁰⁶ Arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission d'évaluation de la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.

¹⁰⁷ Changement de fonction, départs vers une autre organisation, décès ou pension de membres fonctionnaires, changements communiqués par certains groupements d'intérêts.

¹⁰⁸ Arrêté royal du 6 mars 2023 portant nomination des membres-fonctionnaires de la commission et arrêté ministériel du 6 mars 2023 portant nomination des membres-conseillers de la commission d'évaluation de la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.

¹⁰⁹ Les 3 octobre 2023, 20 février 2024, 20 juin 2024 et 28 janvier 2025.

¹¹⁰ Voir l'article 29 de la loi du 21 février 2003.

de sa viabilité¹¹¹. Cette limitation s'explique, selon la commission, par l'absence de moyens budgétaires permettant d'exécuter une telle étude.

Dans le cadre de l'élaboration du rapport de l'année 2025, l'AGPR s'est engagée à examiner les risques et les mesures existantes pour prévenir, limiter et gérer les abus et les fraudes liés à l'intervention du Secal. L'AGPR a ainsi identifié trois risques de fraude :

- la récupération des arriérés par le demandeur en parallèle de l'intervention du Secal ;
- la collusion entre le demandeur et le débiteur d'aliments, consistant en une entente frauduleuse visant à tirer indûment avantage du dispositif ;
- le défaut de collaboration du demandeur, en particulier dans le cadre des procédures de recouvrement international.

6.6 Conclusions

Depuis 2019, d'importants progrès ont été accomplis par le SPF Finances en matière d'outils informatiques. Les applications First et Alim IDS offrent désormais aux agents une solution intégrée qui couvre l'ensemble du cycle de traitement des dossiers, depuis l'introduction de la demande jusqu'au recouvrement des créances.

En ce qui concerne le suivi et l'encadrement des missions du Secal, les avancées demeurent contrastées.

Concernant l'*intake*, les travaux relatifs à la définition d'indicateurs clés de performance sont encore en cours. Pour le recouvrement, un tableau de bord instauré en 2024 comporte des KPI qui couvrent les principaux aspects du processus. Néanmoins, ceux-ci ne portent pas sur le montant cumulé des créances à recouvrer en fonction de leur ancienneté. Ils ne portent pas non plus sur le montant cumulé des créances qui ont fait l'objet d'un abandon. L'absence de tels indicateurs constitue une limite pour le pilotage stratégique et l'évaluation globale de l'efficacité du recouvrement.

Le suivi et la planification des ressources humaines ont également évolué. Au niveau de l'*intake*, une réorganisation a été mise en place en 2014 via la création de services à part entière, structurés par rôle linguistique. La répartition des tâches repose désormais sur un fonctionnement en équipe, ce qui facilite la continuité du service et permet une meilleure répartition de la charge de travail entre les agents. Pour le recouvrement, le modèle de gestion basé sur des équipes polyvalentes chargées de traiter à la fois les dettes fiscales et non fiscales favorise également le travail en équipe et contribue à atténuer les déséquilibres de charge entre les services.

Des améliorations ont été constatées en matière de formalisation et d'actualisation des processus, tant pour l'*intake* que pour le recouvrement. Les procédures sont, dans l'ensemble, bien décrites et régulièrement actualisées.

En général, les processus sont respectés, à quelques exceptions près relevées par la Cour des comptes. Concernant l'*intake*, l'uniformité de l'application des procédures dans les dossiers ne peut

¹¹¹ D'après l'arrêté royal du 10 août 2005 mentionné ci-dessus, le rapport d'évaluation devrait au moins contenir :

- l'évaluation du fonctionnement et de l'organisation du Secal ;
- l'évaluation de la pertinence et du degré de réalisation des objectifs de la loi du 21 février 2003 ainsi que de l'efficacité, de l'impact et de la viabilité de la loi ;
- les conclusions et les recommandations ;
- le plan d'évaluation.

cependant être garantie en raison, notamment, de pièces manquantes ou de la qualité variable des notes figurant dans les rapports. Aucun contrôle hiérarchique sur les dossiers ou un échantillon de ceux-ci n'est organisé. En matière de recouvrement, la lisibilité des dossiers n'est pas toujours assurée en raison de pièces parfois manquantes et de la qualité variable des notes explicatives. Le contrôle du recouvrement des dettes Secal a, pour sa part, été inclus aux contrôles généraux menés par l'administration du recouvrement, qui sont conduits de manière professionnelle. Toutefois, le nombre de dossiers Secal effectivement examinés lors de ces contrôles reste limité.

Enfin, l'obligation légale de publication annuelle d'un rapport par la commission d'évaluation Secal, fixée par la loi du 21 février 2003, n'a pas été respectée entre 2011 et 2023, principalement en raison de l'absence de composition valide de la commission. Depuis les nominations intervenues en mars 2023, les réunions ont repris et un rapport a pu être établi en 2024. Néanmoins, la participation des membres parlementaires désignés demeure marginale, et plusieurs d'entre eux ne siègent plus à la Chambre des représentants à la suite des élections de juin 2024. En outre, le contenu du rapport 2024 ne répond pas au périmètre défini par le cadre légal.

Au-delà des recommandations émises en 2019 qui sont en cours de mise en œuvre et qui demeurent pertinentes, la Cour des comptes formule une nouvelle recommandation, reprise dans le tableau ci-dessous :

Thématique	Recommandations	Destinataires
Encadrement des missions du Secal	Actualiser la composition de la commission d'évaluation, afin de remplacer les membres parlementaires qui ne siègent plus à la Chambre des représentants	Ministre des Finances

Chapitre 7

Conclusions générales et recommandations

7.1 Conclusions

L'audit de suivi du Service des créances alimentaires (Secal) met en évidence des avancées significatives, essentiellement portées par le SPF Finances depuis l'audit initial, tout en soulignant plusieurs difficultés persistantes.

Des progrès notables ont été enregistrés dans le traitement des demandes d'intervention. La mise en place d'un nouveau logiciel en août 2020 (Alim IDS) a contribué à améliorer la gestion de plusieurs processus clés. Cette application a permis de simplifier l'encodage des dossiers et d'automatiser le calcul des arriérés, l'envoi des notifications et le traitement des paiements d'avances. Parallèlement, plusieurs mesures ont été prises pour renforcer l'accessibilité au dispositif, tant sur le plan juridique – avec la suppression du plafond de revenus – que sur le plan administratif, notamment par l'acceptation d'une copie du titre exécutoire, la refonte du formulaire électronique et la possibilité pour les demandeurs et les débiteurs de faire appel à un mandataire pour introduire une demande en leur nom, ce qui peut faciliter l'accès au dispositif pour les personnes en difficulté.

Toutefois, plusieurs obstacles subsistent. L'absence de mise en œuvre du fichier central des jugements et actes notariés, pourtant prévu depuis 2014, continue de compliquer le traitement des dossiers, tant pour le SPF Finances que pour les demandeurs. Ce fichier central pourrait néanmoins s'inscrire dans les projets de banques de données en cours de création. Par ailleurs, certaines étapes du processus restent non automatisées (voire difficilement automatisables), ce qui alourdit la charge administrative et accroît le risque d'erreurs. Sont notamment concernées la gestion des délais de prescription, les modifications de statut des dossiers, l'introduction d'un nouveau titre exécutoire, la vérification des conditions d'octroi pour les enfants majeurs ainsi que la détection de la fin de droits à la pension alimentaire. En outre, des obstacles subsistent pour les demandeurs. Ils peuvent être d'ordre financier (par exemple les frais de signification), administratifs, linguistiques ou numériques.

En matière de recouvrement des créances, les avancées enregistrées sont contrastées. L'intégration des créances Secal aux applications communes à toutes les dettes (First et Gestion des débiteurs) a permis une gestion informatisée des différentes tâches de recouvrement, contribuant à un meilleur suivi des dossiers. Certaines lacunes subsistent toutefois, notamment l'absence de documentation systématique des enquêtes de solvabilité dans les dossiers électroniques. Les outils numériques facilitent également l'identification des dettes irrécouvrables et la gestion des délais de prescription qui s'appuie désormais sur un module spécifique, dans l'attente d'un système d'alerte entièrement automatisé annoncé pour 2026. De manière plus générale, les actions de recouvrement des dettes Secal s'inscrivent désormais dans une stratégie unique, applicable à toutes les créances fiscales et non fiscales. Cette approche renforce la cohérence d'ensemble du dispositif et contribue

à l'amélioration de l'efficacité des processus de recouvrement. Elle ne prend toutefois pas suffisamment en compte les spécificités des créances Secal. Dans ce contexte, le taux de recouvrement des créances Secal après 12 mois (26,6 % en 2024) demeure faible, y compris en tenant compte de la hausse récemment observée (32,9 % sur les 8 premiers mois de 2025), ce qui interroge la pertinence de leur intégration à un modèle générique sans aménagement des procédures. En outre, l'AGPR affirme ne plus avoir la capacité de fournir le montant cumulé des créances à recouvrer ni le montant cumulé recouvré. Cette situation est préoccupante, car elle concerne des informations essentielles, tant au pilotage de la mesure qu'à la gestion budgétaire et comptable de l'État. Selon les informations comptables disponibles, l'encours des créances Secal repris dans les comptes de l'État au 31 décembre 2024 est de 452,7 millions d'euros et une réduction de valeur de 403,3 millions a été comptabilisée sur ce montant, ce qui tend à démontrer la faible probabilité de recouvrement de ces créances. La fiabilité de ces informations comptables pose néanmoins question, compte tenu des affirmations de l'AGPR et des manquements déjà relevés par la Cour des comptes lors de son contrôle du compte général de l'administration générale.

Le recouvrement international s'avère, en particulier, problématique. Le suivi des dossiers reste lacunaire et ne permet pas d'identifier clairement les délais ni les résultats des démarches entreprises. Les échanges entre le SPF Justice et le SPF Finances ne sont pas structurés, ce qui entrave leur coordination. Par ailleurs, le recours du SPF Finances aux services de coopération internationale demeure limité. Ces deux éléments réduisent l'efficacité globale du dispositif de recouvrement international des créances alimentaires.

S'agissant de la gestion des paiements, l'automatisation partielle des imputations constitue une avancée. Toutefois, l'application systématique de l'ordre légal d'imputation et le maintien du taux de frais de fonctionnement fixé à 13 % soulèvent des interrogations quant à leur impact sur les objectifs poursuivis par le Secal, en particulier la lutte contre la précarité. Par ailleurs, en cas de perception d'un montant qui n'est pas directement imputable à une dette spécifique (paiements du débiteur sans instruction ou sommes provenant d'un recouvrement forcé), la méthode Fifo (*First In First Out*) est appliquée. Cette méthode, couplée à la mise en place d'un compte unique pour l'AGPR, peut désavantager les créanciers alimentaires lorsque d'autres dettes, antérieures aux créances Secal, sont en concurrence.

S'agissant de l'encadrement et du suivi du dispositif, les processus sont désormais formalisés et régulièrement actualisés, tant pour l'*intake* que pour le recouvrement. La réorganisation des services *intake* en octobre 2024 a par ailleurs permis une meilleure répartition des tâches. En ce qui concerne le recouvrement, la gestion en équipes polyvalentes a permis d'améliorer la continuité du service.

Des avancées ont également été constatées en matière de suivi : un tableau de bord a été instauré en 2024, comportant des indicateurs clés de performance (KPI) couvrant les principaux aspects du processus de recouvrement. Toutefois, ces indicateurs ne portent pas sur des données cumulées, telles que les montants totaux des créances à recouvrer en fonction de leur ancienneté, des sommes recouvrées ou abandonnées, ce qui limite le pilotage stratégique de ce processus. Du côté de l'*intake*, aucun KPI n'a encore été développé, ce qui freine également la capacité de suivi. Par ailleurs, le contrôle de la qualité des dossiers au niveau de l'*intake* reste lacunaire, en raison de l'absence de contrôles hiérarchiques systématiques sur ces dossiers ou un échantillon de ceux-ci.

Enfin, le dispositif d'encadrement a été affaibli par l'inactivité prolongée de la commission d'évaluation Secal, qui n'a publié aucun rapport entre 2011 et 2023. Les réunions ont repris à la suite des nominations des membres, intervenues en mars 2023, et un rapport a été publié en 2024. Toutefois, la participation parlementaire demeure marginale et le contenu du rapport ne répond pas pleinement aux exigences prévues par la loi. Ainsi, ce dernier ne comporte notamment aucune évaluation approfondie de la pertinence et du degré de réalisation des objectifs de la loi du 21 février 2003, ni de son efficacité, de son impact ou de sa viabilité.

7.2 Synthèse du suivi des recommandations initiales

Recommandation 1 Prendre les initiatives nécessaires pour créer le fichier central des jugements, arrêts et actes accordant une pension alimentaire prévu par une loi de 2014 ; cette base de données devrait permettre de dispenser le citoyen qui demande une intervention de fournir au Secal l'original du titre exécutoire qui fixe ou modifie la pension alimentaire (ce qui nécessiterait de modifier la loi) ; une telle simplification administrative supprimerait les risques d'erreurs lorsqu'il existe plusieurs jugements	Ministre de la Justice et législateur	
Recommandation 2 Renforcer le rôle des CPAS dans l'introduction des demandes dans le cadre d'une collaboration structurée entre ceux-ci et le SPF Finances ; communiquer clairement au public cible la répartition des tâches entre les CPAS et le SPF Finances	SPF Finances	
Recommandation 3 Adapter le formulaire électronique d'introduction des demandes (et ses modalités de fonctionnement) de manière à ce qu'il réponde mieux aux besoins des demandeurs et des fonctionnaires ; promouvoir son utilisation auprès des demandeurs	SPF Finances	
Recommandation 4 Automatiser le calcul de la créance alimentaire au moyen d'une application pour éviter les erreurs et faciliter le travail des agents	SPF Finances	
Recommandation 5 Examiner, dans le cadre de la demande initiale et des renouvellements des avances sur pension alimentaire octroyées par le Secal, comment les procédures pourraient être simplifiées en obtenant directement les informations nécessaires auprès des administrations compétentes, sans systématiquement solliciter les demandeurs	SPF Finances	
Recommandation 6 Vérifier que la nouvelle stratégie qui limite les plans de paiement à 12 mois soit adaptée à la situation financière des débiteurs et aux montants élevés des créances du Secal, en consolidant dans une base de données les informations relatives aux plans de paiement accordés aux débiteurs d'aliments	SPF Finances	
Recommandation 7 Assurer une gestion informatisée et intégrée des tâches des services de recouvrement (enquêtes de solvabilité, plans de paiement, actions de recouvrement forcé, suivi des prescriptions, suspension du recouvrement et renonciation à celui-ci) pour permettre, d'une part, une consultation aisée des résultats des actions de recouvrement via une présentation claire et structurée et, d'autre part, un suivi global de la situation des débiteurs de pensions alimentaires	SPF Finances	

Recommandation 8 Identifier les dettes irrécouvrables et appliquer les procédures prévues lorsque le caractère irrécouvrable des dettes est constaté; cela permettrait notamment au Secal d'avoir une vue plus précise de l'état des créances qu'il gère	SPF Finances	
Recommandation 9 Vérifier les délais de prescription des créances dans tous les dossiers non clôturés et instaurer un système d'alerte automatique	SPF Finances	
Recommandation 10 Gérer l'ensemble des imputations des montants récupérés par le Secal dans une même application, les frais de recouvrement étant actuellement traités à part	SPF Finances	
Recommandation 11 Examiner dans quelle mesure l'ordre d'imputation légal des montants récupérés par le Secal et la hauteur des frais de fonctionnement du Secal peuvent faire obstacle à l'objectif poursuivi par la loi et adapter au besoin la législation	Législateur, commission d'évaluation	
Recommandation 12 Apurer les paiements en attente en identifiant et en imputant correctement ceux qui n'ont pas pu être imputés	SPF Finances	
Recommandation 13 Mettre en place rapidement des solutions informatiques intégrées, durables et structurées pour gérer les dossiers, de l'introduction de la demande d'intervention du Secal au recouvrement final des créances alimentaires	SPF Finances	
Recommandation 14 Définir des objectifs et des indicateurs clés de performance (KPI) pour le traitement des demandes; redéfinir les objectifs et les KPI pour le recouvrement des créances	SPF Finances	
Recommandation 15 Assurer un suivi et une planification plus détaillée des ressources humaines affectées au traitement des dossiers Secal; identifier les déséquilibres de charge de travail entre agents et entre bureaux ainsi que les situations critiques d'absence de personnel et y réagir plus rapidement	SPF Finances	
Recommandation 16 Vérifier l'application uniforme des instructions administratives relatives au Secal par les bureaux locaux; décrire de manière détaillée et actualisée les processus du Secal	SPF Finances	
Recommandation 17 Planifier et réaliser des contrôles relatifs au Secal, notamment concernant le calcul de la dette; intégrer le Secal au manuel de contrôle des recettes non fiscales utilisé par l'AGPR		
Recommandation 18 Respecter l'obligation de publication annuelle du rapport d'évaluation de la commission d'évaluation instaurée par la loi Secal du 21 février 2003	Commission d'évaluation, SPF Finances et législateur	

7.3 Nouvelles recommandations

Thèmes	Recommandations	Destinataires
Traitement des demandes d'intervention	Recommandation 19 Réduire les cas de non-recours au Secal, en poursuivant les efforts pour renforcer la visibilité du Secal, la lisibilité de l'information, et en levant les obstacles, notamment financiers (dont les frais de signification) et administratifs (comme l'incertitude juridique liée à l'acceptation d'une copie du titre exécutoire)	Législateur et SPF
	Recommandation 20 Poursuivre l'automatisation des différents processus liés au traitement des demandes d'intervention	SPF Finances
	Recommandation 21 Aligner l'envoi du courrier de fin de droit à la pension alimentaire avec la décision de mettre fin aux avances	SPF Finances
Recouvrement des créances	Recommandation 22 Prendre en compte les spécificités des créances Secal dans la procédure générique actuelle de recouvrement	SPF Finances
	Recommandation 23 Documenter les enquêtes de solvabilité dans le dossier électronique de manière simple, claire et structurée et réévaluer leur périodicité	SPF Finances
	Recommandation 24 Favoriser le recours au recouvrement international (le cas échéant via des demandes d'informations préalables) et examiner les pistes d'amélioration de l'efficacité de ce recouvrement (conclusion d'un protocole qui encadre efficacement la collaboration entre le SPF Justice et le SPF Finances prévoyant, le cas échéant, un transfert de personnel)	Législateur, SPF Finances et SPF Justice
Gestion des paiements	Recommandation 25 Identifier l'impact du système d'imputation appliqué par l'administration, examiner son adéquation aux objectifs poursuivis par le Secal (notamment la lutte contre la précarité) et, le cas échéant, adapter la législation	Législateur et SPF Finances
Encadrement des missions du Secal	Recommandation 26 Actualiser la composition de la commission d'évaluation afin de remplacer, parmi les six membres parlementaires, ceux qui ne siègent plus à la Chambre des représentants	Ministre des Finances

Évolution du nombre de nouveaux dossiers de recouvrement international

	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Allemagne	5	41	33	21	32	132
Argentine	0	0	0	0	0	0
Australie	0	0	1	0	0	1
Autriche	0	2	0	1	2	5
Biélorussie	2	0	1	0	0	3
Bosnie-Herzégovine	2	0	0	0	0	2
Brésil	2	1	1	4	8	16
Bulgarie	0	10	3	0	5	18
Canada	0	0	0	0	1	1
Chili	0	0	0	0	0	0
Chypre	0	2	0	0	0	2
Croatie	0	1	0	0	0	1
Danemark	0	0	0	0	0	0
Espagne	5	33	12	6	24	80
Estonie	0	1	0	0	1	2
États-Unis	0	6	2	6	4	18
Finlande	0	0	0	0	0	0
France	23	173	110	95	200	601
Grèce	2	5	1	1	1	10
Hongrie	0	2	0	0	0	2
Irlande	0	1	0	0	1	2
Israël	0	0	0	0	1	1
Italie	2	23	9	8	12	54
Lettonie	0	2	0	0	0	2
Lituanie	0	0	0	1	2	3
Luxembourg	5	18	8	15	11	57
Malte	0	0	0	0	0	0
Maroc	1	1	1	3	0	6
Mexique	0	1	0	0	0	1
Nicaragua	0	0	0	2	0	2

	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Norvège	6	5	5	7	5	28
Nouvelle-Zélande	0	0	1	0	1	2
Pays-Bas	7	74	35	21	20	157
Pologne	1	42	25	15	17	100
Portugal	1	26	10	15	13	65
Roumanie	0	12	2	5	14	33
Royaume-Uni	2	5	3	6	0	16
Serbie	0	0	2	0	1	3
Slovaquie	0	2	1	0	1	4
Slovénie	0	1	0	0	0	1
Suède	1	0	2	0	0	3
Suisse	0	0	0	0	1	1
Tchéquie	0	1	1	1	1	4
Turquie	1	0	2	1	0	4
Ukraine	0	0	1	1	1	3
Total	68	491	272	235	380	1.446

Source : Cour des comptes sur la base de données transmises par le SPF Justice

Ce rapport est disponible uniquement en version électronique,
en français et en néerlandais, sur courdescomptes.be.



DÉPÔT LÉGAL

D/2025/1128/49

PHOTO DE COUVERTURE

Shutterstock

ADRESSE

Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles

TÉL.

+32 2 551 81 11

courdescomptes.be